


02854629116 - Willian de Santana Angola




02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regimento Interno da Câmara dos Deputados

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Das Emendas - Continuação

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Emendamento em proposições em apreciação preliminar

RECURSO

Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas:

§ 1º Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas Comissões referidas nos incisos I a III do art. 54.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Emendamento em projeto objeto de recurso contra apreciação conclusiva

- **Os projetos que forem apreciados conclusivamente pelas comissões**, podem ser objeto de pareceres pela aprovação ou pela rejeição, ambos os casos cabe recurso para a apreciação plenária da proposição toda ou sobre parte dela (art. 132, § 2º).

> Art. 132, § 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, **globalmente ou em parte**, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido, de um décimo dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Emendamento em projeto objeto de recurso contra apreciação conclusiva

- O RICD determina, de forma razoável, que **não serão emendadas em plenário as partes das proposições que estiverem em apreciação conclusiva e não forem objeto de recurso.**

> Art. 120, § 5º Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas Comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo Plenário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Emendamento em projeto urgente

NORMAZ

- As **proposições que já nascem urgentes ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, necessariamente deverão ser apreciadas pelo plenário já que matéria urgente não se submete à apreciação conclusiva** (art. 24, II, h).
- Só receberão emendas de Comissão ou subscritas por **um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número.**

APOIAMENTO (103)

> Art. 121, § 4º As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de Comissão ou subscritas por um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número, desde que apresentadas em Plenário até o início da votação da matéria.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Emendamento em projeto urgente

"CONSTITUCIONAL"

- Projetos de lei ou projetos de lei complementar **em regime de urgência constitucional** (art. 64, §§ 1º ao 4º, da CF) possuem uma tramitação especial nos termos do art. 204, do RICD.
- **Há um prazo especial de emendamento prévio previsto exclusivamente em um Ato da Mesa (nº 177/1989, art. 1º, inciso III).** Segundo o dispositivo, nas primeiras cinco sessões a partir do recebimento da matéria e antes da distribuição às comissões, abrir-se-á o prazo de cinco sessões para emendamento

QUALQUER DEPUTADO

"PRÉVIO"

CCONST → PLENÁRIO = 1/5



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Emendamento em projeto urgente

Art. 1º, III (Ato da Mesa 177/1989)... Por sua vez, para os projetos de iniciativa do Presidente da República para os quais haja sido solicitada urgência (art. 204 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), a Presidência da Câmara, antes do envio da matéria às Comissões, abrirá prazo de cinco sessões para apresentação de emendas em Plenário. Decorrido esse prazo, o projeto e as emendas serão distribuídos às Comissões competentes para opinar sobre a matéria.



02854629116 - Willian de Santana Angola

## ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as emendas de Plenário serão apresentadas na seguinte forma:

I- Durante a discussão em turno único por qualquer Deputado ou Comissão.

II- Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa.

III- As proposições em regime de prioridade só receberão emendas de Comissão ou subscritas por um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número, desde que apresentadas em Plenário até o início da votação da matéria.

IV- Uma vez interposto e provido recurso contra a apreciação conclusiva, poderá ser emendada qualquer parte do projeto de lei, ainda que o recurso tenha sido somente sobre parte do projeto.

V- Quando a redação final for de emendas da Câmara a proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Está em conformidade com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados aquilo que é afirmado em:

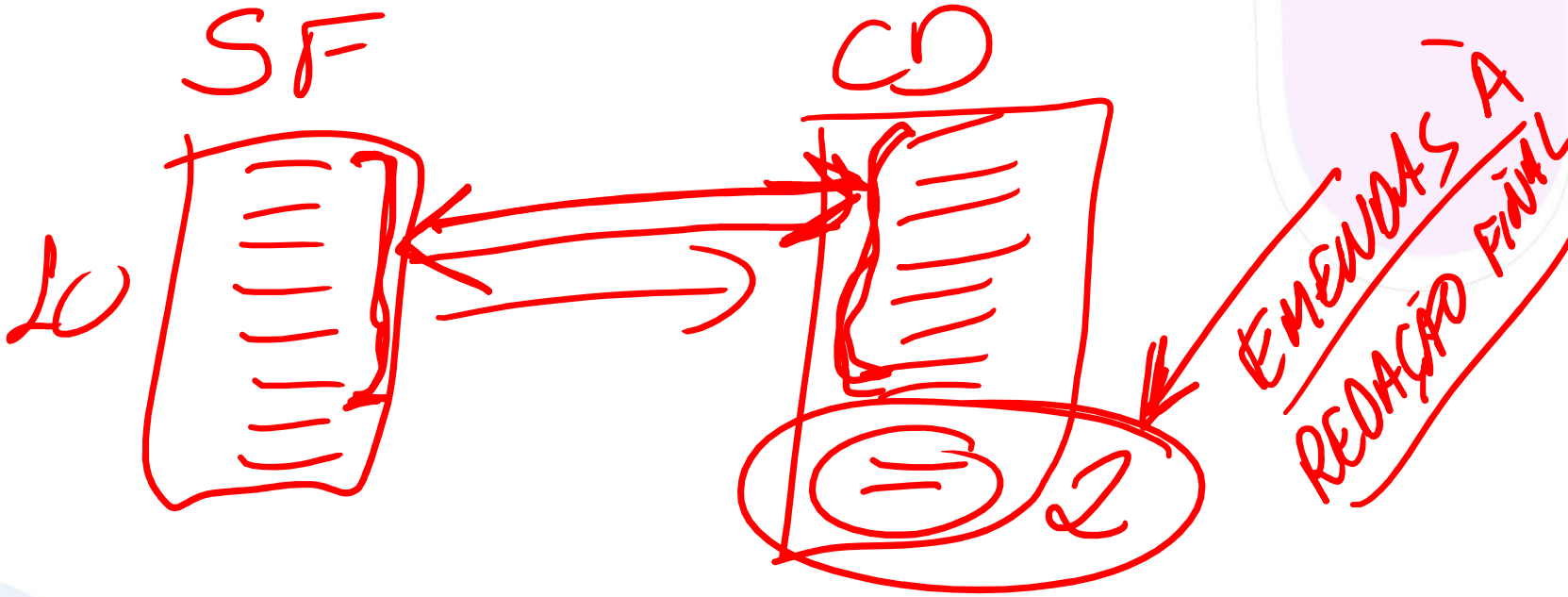
a) I, II e III.

b) I, III, IV e V.

c) I, II e V.

d) II e III.

e) III e V.






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Proposições que não se submetem a emendamento em plenário

- Não se submetem à emendamento na fase de plenário, **sendo emendados exclusivamente perante a comissão onde tramitam: PECs (art. 202, § 3º), Projetos de Código (art. 205, § 4º) e as Medidas Provisórias (Resolução nº 1/2002 - art. 4º).**

— PEC
— PROJ. DE CÓDIGO
— MPV



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas de plenário

## Proposições que não se submetem a emendamento em plenário

Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em Plenário, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por Líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa.

§ 1º (Revogado pela Resolução nº 21 de 2021)

§ 2º Recebida a emenda aglutinativa, a Mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto resultante da fusão.

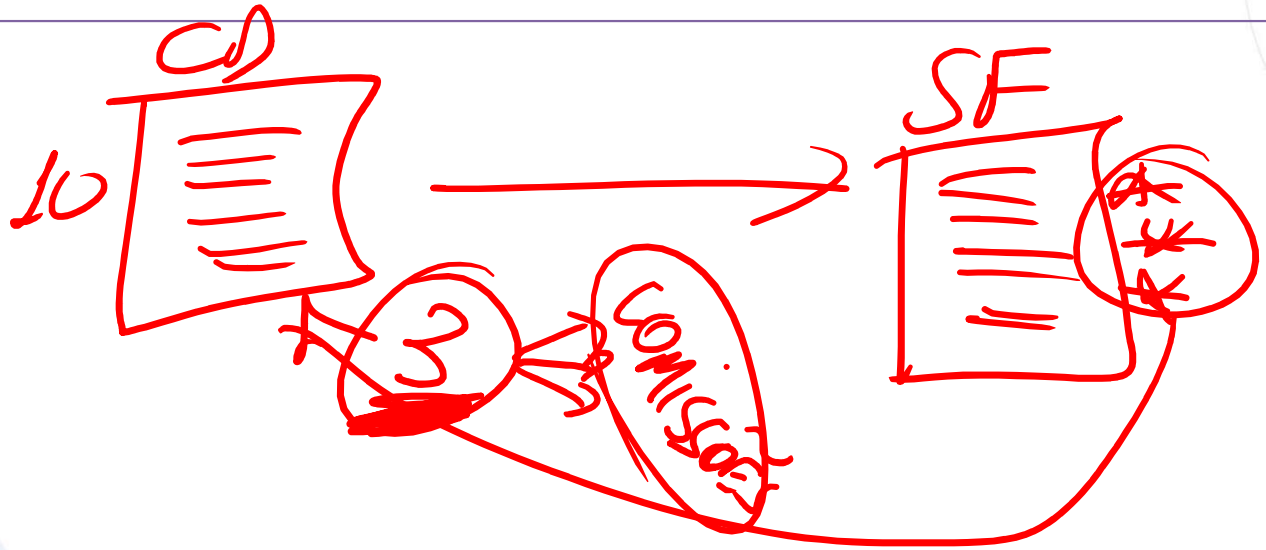


02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas em projetos bicamerais

Art. 123. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas, juntamente com estes, às Comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam.

124
125






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos Pareceres

Art. 126 ⇒ PROPOSIÇÃO

Art. 126 a 130

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Conceito e abrangência do parecer

- **Parecer é sempre a proposição por meio da qual a comissão se pronuncia.**
- O parecer poderá ser dado diretamente em plenário, em nome da comissão, nesta situação o parecer não será discutido e nem votado, é simplesmente dado em nome da comissão (art. 157, §§ 2º e 4º).

121 §ÚNICO

> Art. 126. Parecer é a proposição com que uma Comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo.
>
> Parágrafo único. A Comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à sua apreciação cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, de acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição.

ART. 32



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Conceito e abrangência do parecer

- Só pode se pronunciar sobre a parte da proposição que **tenha a ver com o campo temático da comissão.**

126 P.ÚN

> Art. 130, Parágrafo único. O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer que contrarie as disposições regimentais, para ser reformulado na sua conformidade, ou em razão do que prevê o parágrafo único do art. 55.

↳ RECLAMAÇÃO CONTRA A PARTE DO PARECER QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DA COMISSÃO



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Conceito e abrangência do parecer

- A função dos pareceres é, em geral, **instruir a matéria para posterior decisão do plenário** (matéria de apreciação do plenário) ou serem a decisão por meio da qual as comissões se manifestaram (apreciação conclusiva).

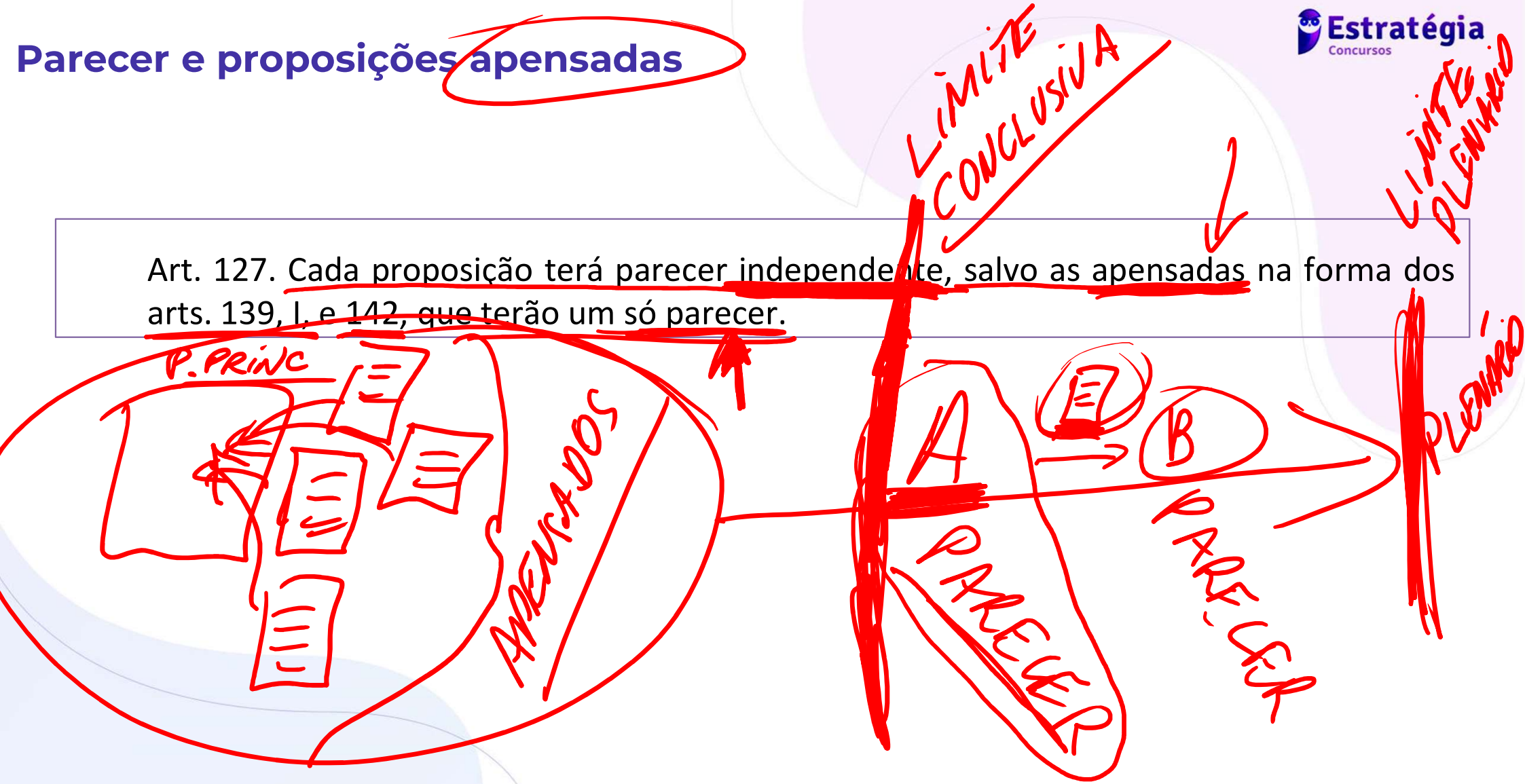
> Art. 130. Os pareceres aprovados, depois de opinar a última Comissão a que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos juntamente com a proposição à Mesa.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer e proposições apensadas

Art. 127. Cada proposição terá parecer independente, salvo as apensadas na forma dos arts. 139, I, e 142, que terão um só parecer.






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer e proposições apensadas

I39, I E I42

- As matérias sejam análogas, correlatas ou idênticas, as proposições poderão ser apensadas e assim ser estudadas em conjunto.
- O art. 142, parágrafo único, estabelece limites à apensação, em se tratando de matéria de apreciação conclusiva, a apensação deve ser antes do pronunciamento da primeira comissão de mérito.
- Já para as matéria de plenário, a apensação é até a matéria entrar na pauta do plenário (constar na ordem do dia).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer e proposições apensadas

Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado ao Presidente da Câmara, observando-se que:

I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões contado de sua publicação;

**II – considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições apensadas.**

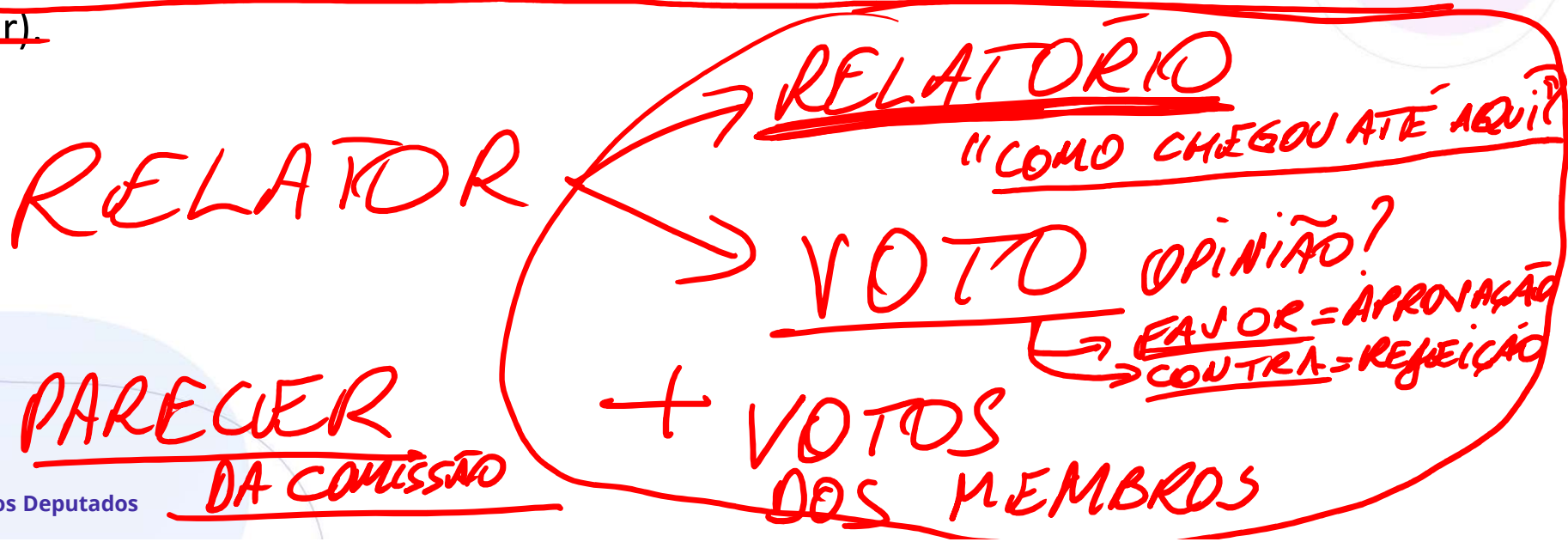
Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na Ordem do Dia ou, na hipótese do art. 24, II, antes do pronunciamento da única ou da primeira Comissão incumbida de examinar o mérito da proposição.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Partes do parecer

- **Quando o relator faz seu parecer, este ainda não é, tecnicamente, um parecer, é o voto do relator com sua opinião sobre a matéria, como já está na estrutura do parecer** a ser aprovado pela comissão (mas que pode ser aprovado ou não) **é comum que chamem de parecer de relator** e os próprios regimentos também já incorporaram essa nomenclatura para o texto produzido pelo relator (relatório e voto do relator).






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Partes do parecer

Art. 129. O parecer por escrito constará de três partes:

I – relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame;

II – voto do Relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda;

III – parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos Deputados votantes e respectivos votos.

§ 1º O parecer a emenda pode constar apenas das partes indicadas nos incisos II e III, dispensado o relatório.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer com proposição

Art. 129, § 2º Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária devidamente formulada pela Comissão que primeiro deva proferir parecer de mérito, ou por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando for o caso.

PDL
PL/PLP
PRC

Ex:
- SUG ⇒ CLP ⇒ PL / PLP
- MSG(TI) ⇒ CREDN ⇒ PDL
- MSG(RTV) ⇒ CCOM(TRV) ⇒ PDL



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer do relator e parecer da comissão

Art. 56. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às Comissões, consoante o disposto no art. 139, serão examinados pelo Relator designado em seu âmbito, ou no de Subcomissão ou Turma, quando for o caso, para proferir parecer.

§ 1º A discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas pelo Plenário da Comissão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer do relator e parecer da comissão

Art. 57, VI – lido o parecer, ou dispensada a sua leitura se for distribuído em avulsos, será ele de imediato submetido a discussão;

...

IX – encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator para réplica, se for o caso, por vinte minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer;

...

X – se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da Comissão e, desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo; constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Imprescindibilidade do parecer

- O parecer é sempre imprescindível para que alguma proposição possa ser discutida e votada. Mesmo as proposições em regime de urgência, não se dispensa o parecer (art. 152, § 1º, II).

Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo...

§ 1º Não se dispensam os seguintes requisitos:

I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias;

**II – pareceres das Comissões ou de Relator designado;**

III – quorum para deliberação.

EM PLENÁRIO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Imprescindibilidade do parecer

- O parecer é indispensável, ainda que seja proferido por relator designado em plenário para dá-lo em nome da comissão.

> Art. 128. Nenhuma proposição será submetida a discussão e votação sem parecer escrito da Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
>
> Parágrafo único. Excepcionalmente, quando o admitir este Regimento, o parecer poderá ser verbal.

52 §4º/5º

157 §2º/4º

ORAL

208 §2º



02854629116 - Willian de Santana Angola

## ESTILO FGV- 2023- AAS- RICD

### Sobre os pareceres assinale a alternativa CORRETA

a) Parecer é a proposição por meio da qual a comissão ou o Plenário opinam sobre determinada proposição;

b) Parecer de comissão ou por relator designado é indispensável para a discussão e votação de proposição, contudo, há casos em que o parecer poderá ser verbal.

c) As proposições apensadas deverão receber, cada qual, seu próprio parecer.

d) O parecer do relator poderá ser rejeitado, situação em que se deve considerar que a comissão rejeitou a matéria.

e) Parecer da comissão à emenda ou à projeto é a proposição com as seguintes partes: voto do relator e parecer da comissão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# TÍTULO V

## TRAMITAÇÃO

131 a 164

165 a 200

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Tramitação

## Proposições que possuem curso próprio

- A tramitação das proposições pode ser de curso próprio ou podem seguir as proposições as quais se vinculam.
- PEC e projetos tramitam de forma independente das demais proposições.

TEM CURSO PRÓPRIO

PROPOSIÇÕES PRINCIPAIS

> Art. 131. Cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer, terá curso próprio.

JUNTAS COM OUTROS "ACESSÓRIAS"



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apresentação de proposições e objeto de decisão

- A regra **geral das proposições é a apresentação perante o plenário**.

- Ao ser apresentada uma proposição, ela será **objeto de decisão de plenário**, regra geral, **ou**:
  - Do **PCD** nos casos dos requerimentos do **art. 114**.
  - Da **Mesa**, nos requerimentos do **art. 115**.
  - Das **Comissões** quando se tratar de matéria **sujeita à apreciação conclusiva**, ou seja, as que dispensam a apreciação do plenário, na forma do art. 24, II



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apresentação de proposições e objeto de decisão

- **Indispensável que as comissões competentes se manifestem quanto à proposição** antes da decisão do plenário. Exceto quando se tratar de requerimentos (art. 117) que serão decididos pelo plenário independentemente de parecer das comissões.

OTIMAR

> Art. 132, § 1º Antes da deliberação do Plenário, haverá manifestação das Comissões competentes para estudo da matéria, exceto quando se tratar de requerimento.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Acerca da tramitação das proposições analise as seguintes afirmativas:**

**I - A tramitação das proposições pode ser de curso próprio como é o caso dos requerimentos recursos e projetos.**

**II - Propostas de emendas à constituição e as respectivas emendas a ela são proposições acessórios e por isso não possuem curso próprio.**

**III - Todos os requerimentos não passam por discussão, mas são encaminhados por um orador favorável e um contrário e são deliberados pelo plenário.**

**IV- A regra geral das proposições é a apresentação perante o plenário.**

**Está correto aquilo que se afirma em:**

a) I, III e IV.

b) II e IV.

c) I e II.

d) III, apenas.

e) IV, apenas.

**Regimento Interno da Câmara dos Deputados**
**Prof. André Alencar**

# Recurso contra o poder conclusivo

Art. 58. CF

(...)

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, **salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa**;

SEMPRE (PARECER)

PROCESSO LEGISLATIVO ABREVIADO

CD = PODER CONCLUSIVO (24, II)

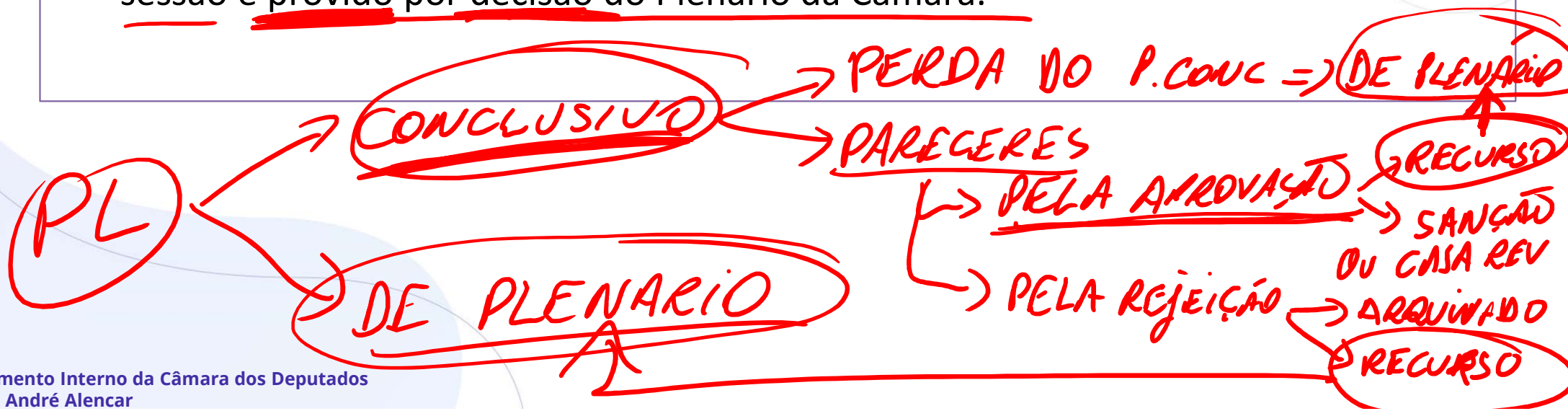
SF = PODER TERMINATIVO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

Art. 132 § 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, **globalmente ou em parte**, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no **prazo de cinco sessões** da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido, de **um décimo dos membros** da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara.






02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Apresentada e lida perante o Plenário, a proposição será objeto de decisão:**

**I- Da Mesa, quando for requerimento com pedido de informação a Ministro do STF.**

**II- Das comissões, em se tratando de projeto de lei, que dispensar a competência do Plenário, sendo cabível recurso desta decisão.**

**III- Da Mesa, quando se tratar de projeto de reforma do regimento.**

**IV- Há proposições que serão objeto de decisão do Presidente da Câmara.**

**É INCORRETO, aquilo que se afirma em:**

a) I e III.

b) I, apenas.

c) II e III.

d) III e IV.

e) II e IV.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

A - B - C

- **O recurso só pode ser apresentado após a tramitação conclusiva da matéria**.

- Então, primeiramente deve ser **concluída a apreciação conclusiva**, seja porque o projeto foi aprovado pelas comissões de mérito e pelas comissões terminativas ou porque o projeto já foi rejeitado por todas as comissões de mérito (art. 133).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

Art. 133. Ressalvada a hipótese de interposição do recurso de que trata o § 2º do artigo anterior, e excetuados os casos em que as deliberações dos órgãos técnicos não têm eficácia conclusiva, a proposição que receber pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas as Comissões a que for distribuída será tida como rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do Presidente, dando-se conhecimento ao Plenário, e, quando se tratar de matéria em revisão, ao Senado.

Parágrafo único. O parecer contrário a emenda não obsta a que a proposição principal siga seu curso regimental.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

Art. 134. Logo que voltar das Comissões a que tenha sido remetido, o projeto será anunciado no expediente, publicado com os respectivos pareceres no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos.

APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

- **As que têm eficácia conclusiva e que receberem pareceres de mérito no sentido da rejeição, salvo o recurso, serão definitivamente arquivadas por despacho do PCD** (art. 17, II, d) e o plenário será avisado (ou o Senado se a CD estava analisando como Casa Revisora).

- Parecer pela rejeição das emendas não prejudicam que a proposição principal siga seu trâmite (art. 133, parágrafo único).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

❑ **Há duas formas de uma tramitação conclusiva ser finalizada:**

- 1ª Aprovação pelas comissões de mérito e pelas comissões terminativas (ou pela comissão especial, do art. 34, II);
- 2º Rejeição pelas comissões de mérito (sem passar pelas comissões terminativas) ou pela comissão especial do art. 34, II.

❑ Em qualquer dos casos, a matéria será enviada à Mesa para abertura do prazo de cinco sessões que será publicado na Ordem do Dia.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

- A competência para a publicação é do PCD

> Art. 17, I – quanto às sessões da Câmara:
>
> ...
>
> p) anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões e a fluência do prazo para interposição do recurso a que se refere o inciso I do § 2º do art. 58 da Constituição Federal;

58 DO RICD

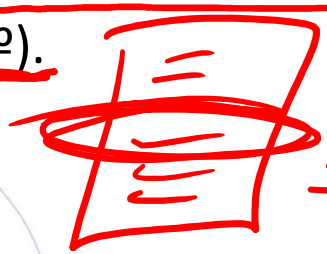


02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

- **Requisitos** para a interposição do recurso (além do prazo):

1. Dirigido ao PCD;
2. **Apoiamento de 1/10 dos membros** da Câmara (52 deputados - já que não se determinou o desprezo da fração). Não há possibilidade de líder assinar pela bancada;
3. Indicar **qual parte da proposição ou se a proposição toda** que será objeto de apreciação pelo plenário. Importante, se o recurso for sobre parte da proposição, a parte que não tenha sido objeto de recurso não poderá sofrer emendas ou destaques no momento de eventual apreciação da matéria pelo plenário (art. 120, § 5º).






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo

- Qual a consequência após a interposição do recurso?

  - **A interposição do recurso fará com que a matéria não prossiga sua tramitação**, ou seja, se era o caso de ser arquivada (pareceres de mérito pela rejeição) a proposição não será arquivada.
  - Se era o caso de ser enviada à casa seguinte ou à sanção, passando antes pela redação final, não será enviada à redação final. **A proposição terá que aguardar o resultado do recurso.**

EFEITO SUSPENSIVO
"OBSTRUÇÃO"



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Recurso contra o poder conclusivo

RECURSO PROPOSTO

PROVIDO

- Há duas análises para serem feitas: uma sobre o recurso e outra, se o recurso for acatado, sobre a matéria objeto do recurso.

→ MERITO

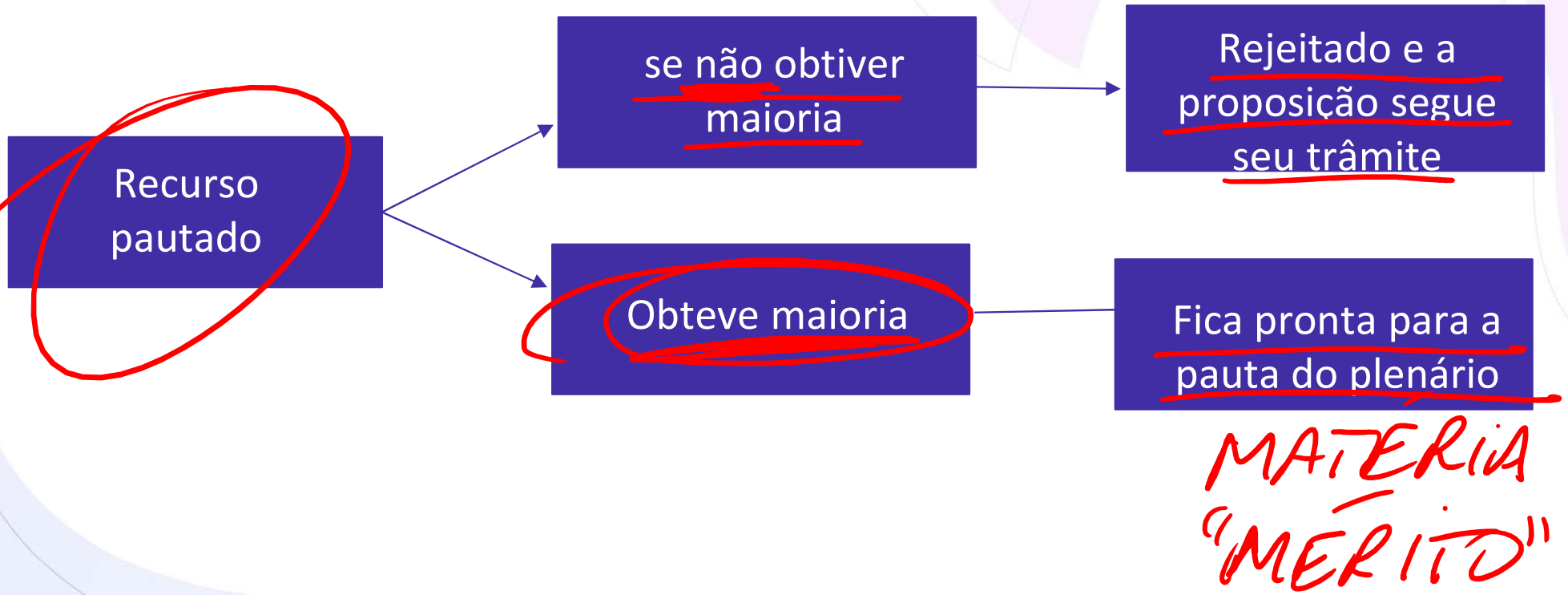
➔O PCD pauta o recurso se quiser, não há normas que o obriguem a pautar o recurso. Em regra, o recurso não é pautado e acaba "matando" a proposição porque fica "engavetada".

4 OU 5 REC



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra o poder conclusivo






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação pelo plenário após apreciação das comissões

- Quando as proposições devem ser submetidas ao plenário (art. 132, IV), após a análise das comissões, **a matéria é publicada no DCD (art. 107) e anunciada no expediente como estando "pronto para a pauta".**

> Art. 134. Logo que voltar das Comissões a que tenha sido remetido, o projeto será anunciado no expediente, publicado com os respectivos pareceres no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos.

NO SISTEMA LEGISLATIVO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação pelo plenário após apreciação das comissões

- Acaso uma matéria esteja pronta para a pauta e não seja pautada nos prazos regimentais, o Autor pode dirigir requerimento ao Presidente (art. 114, XIV) solicitando que a matéria seja incluída na Ordem do Dia.
- O PCD decide discricionariamente se pauta ou não.

> Art. 135. Decorridos os prazos previstos neste Regimento para tramitação nas Comissões ou no Plenário, o Autor de proposição que já tenha recebido pareceres dos órgãos técnicos poderá requerer ao Presidente a inclusão da matéria na Ordem do Dia.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação pelo plenário após apreciação das comissões

| Apreciação pelo plenário após apreciação das comissões |
|---|
| Caso a matéria seja de apreciação do plenário ou se for provido o recurso (**1/10 dos membros** da Câmara) → **Será enviada à Mesa e aguardará a inclusão na Ordem do Dia** |
| Fluxo: Havendo emendas em plenário, volta para as comissões → Publicação no DCD (publicado os pareceres e distribuídos em avulsos) → Anunciado no expediente |
| **Competências do PCD:**<br>➔ Decisão de pautar ou não as proposições;<br>➔ Ouvido o Colégio dos Líderes, define a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente.<br>➔ Designar a Ordem do Dia (obedecidas as regras do art. 83 e do art. 159). |
| **Matéria pronta para pauta e não pautada nos prazos regimentais**, o Autor pode requerer ao Presidente a solicitação para inclusão na **Ordem do dia.**<br>Cade ao PCD a decisão de incluí-la. |

17, I, S

17, I, T

↳ 114, XIV QUALQUER DEPUTADO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação de requerimentos

- Quanto aos **requerimentos**, podem ser objeto de **decisão do PCD (art. 114), da Mesa (art. 115) ou do Plenário (art. 117).**

- **Os requerimentos não se submetem à análise prévia das comissões** antes da decisão do plenário.

- Alguns requerimentos podem ser pautados ou podem ser objeto de decisão imediata, mas são sempre considerados "matéria sobre a Mesa".



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação de requerimentos

Não passa por discussão
Não tem parecer de comissão

Art. 136. As deliberações do Plenário ocorrerão na mesma sessão, no caso de requerimentos que devam ser imediatamente apreciados, ou mediante inclusão na Ordem do Dia, nos demais casos.

Parágrafo único. (Revogado pela Resolução nº 1 de 2023)

*Art. 115/116 RIC

Parecer da Mesa



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação de requerimentos

| Apreciação dos requerimentos |
| --- |
| **Objetos de decisão:** do PCD (art. 114), da Mesa (art. 115) ou do Plenário (art. 117) |
| **Não se submete** a análise prévia das Comissões |
| Os requerimentos **não especificados** no RICD: Deverão ser escritos e serão decididos pelo Plenário. |
| Requerimentos acessórios sobre as proposições em deliberação, como: Retirada de pauta (art. 117, VI), destaque (art. 117, IX), adiamentos (art. 117, X), encerramento da discussão (art. 117, XI) e votação por determinado processo (art. 117, XII) → **Não são pautados** e são **imediatamente apreciados** |



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do recebimento e da distribuição das proposições

137...

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do recebimento e da distribuição das proposições

Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa será numerada, datada, despachada às Comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos Deputados, às Lideranças e Comissões.

...

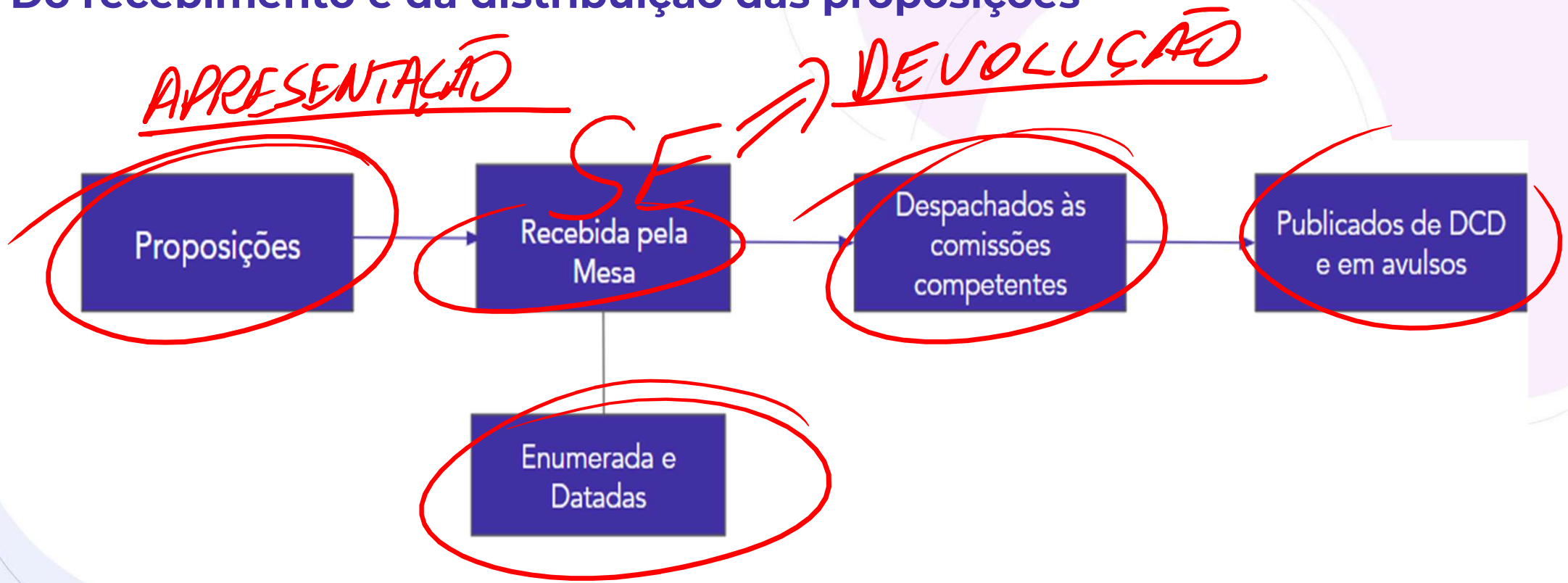
§ 3º **Consideram-se distribuídos os avulsos, para todos os fins, uma vez disponibilizados no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas.**

SILEG INTEGRADO C/ A INTERNET



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do recebimento e da distribuição das proposições






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Análise de proposições e devolução

Art. 137, § 1º Além do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá ao Autor qualquer proposição que:

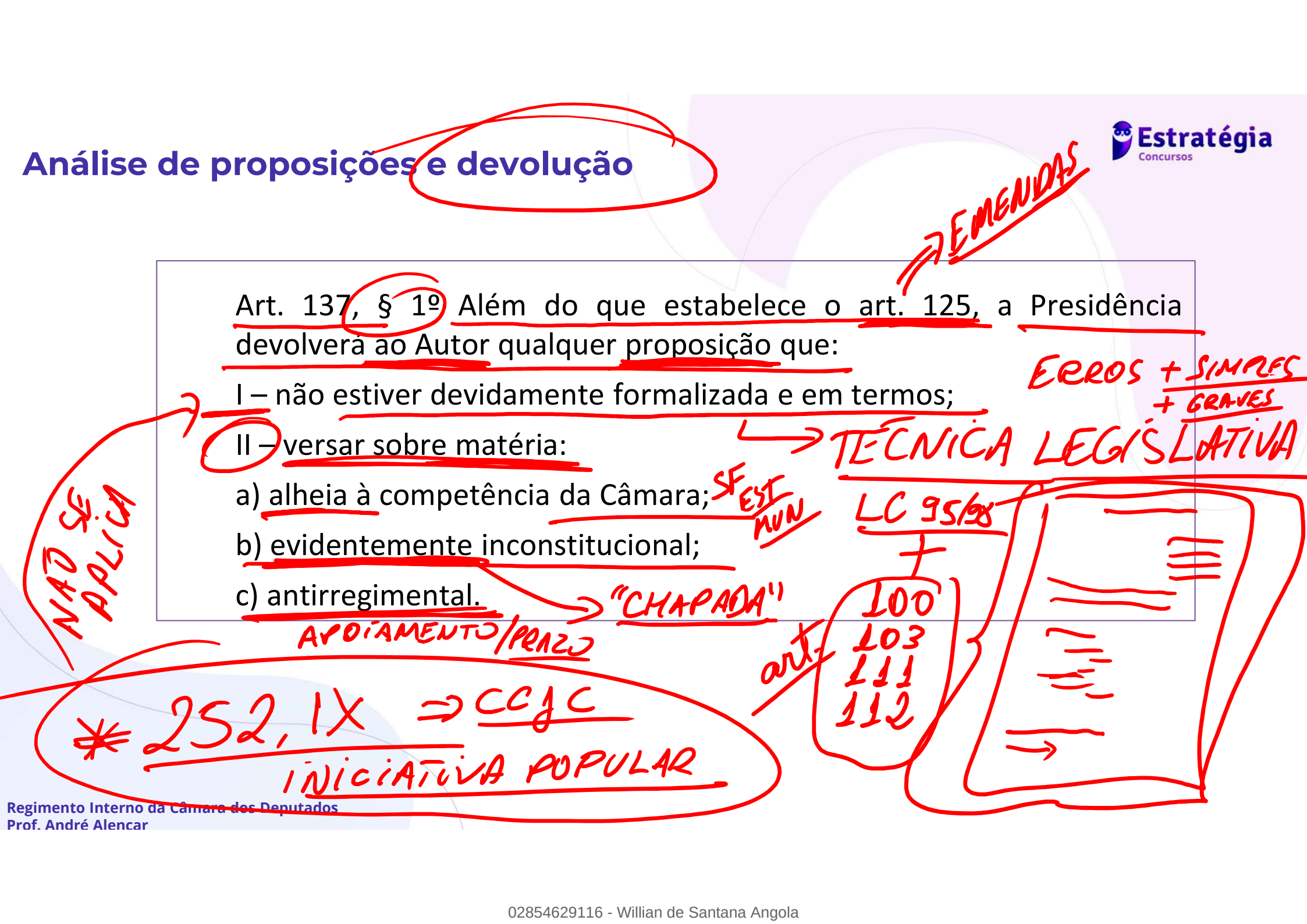
I – não estiver devidamente formalizada e em termos;

II – versar sobre matéria:

a) alheia à competência da Câmara;

b) evidentemente inconstitucional;

c) antirregimental.






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Análise de proposições e devolução

- Os **casos de devolução** de proposições têm as seguintes especificidades:

a. As proposições devem ser **apresentadas em meio eletrônico** (art. 101);

a. A **técnica legislativa deve ser analisada de forma macro**, ou seja, apenas situações extremas de não observância das regras de estruturação da proposição que poderiam ser motivo para a devolução. Dica importante: **projetos de lei de iniciativa popular não devem ser devolvidos por defeito de forma** (art. 252, IX - cabendo à CCJC escoimá-lo dos vícios);



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Análise de proposições e devolução

c. As emendas às proposições passam por critérios extras para fins de recebimento - art. 125. São também analisadas se **não estão aumentando despesas em casos vedados pela CF** (art. 63, da CF) e se estão com **pertinência temática** (vedação às emendas jabutis). Se não passarem por essa análise de admissibilidade, serão devolvidas pelo PCD ou presidente de comissão e é cabível recurso na forma do art. 125.

d. Proposições de **competência privativa do Senado Federal** (art. 52, da CF), matérias de competência **privativa do Presidente da República** (art. 84, da CF), matérias de **competência estadual** (art. 25, §§ 1º a 3º, da CF) **ou de competência dos municípios** (art. 30, da CF) **não devem ser recebidas por serem "alheias à competência da Câmara".** Ao fim, também seriam inconstitucionalidades (formais);

↳ EVIDENTEMENTE INCONST



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Análise de proposições e devolução

e. Matérias em que for verificada uma **regulação em desconformidade com a Constituição (inconstitucionalidade material).** No entanto, a **análise da constitucionalidade só deve ser feita de forma superficial** sob pena de esvaziar-se a competência da CCJC. **Apenas as inconstitucionalidades flagrantes ou chapadas**, ou seja, aquelas que não escapam a uma análise superficial e direta é que devem ser motivos para a devolução ao autor;

Q.O.

f. Matérias que já **na apresentação estejam em desconformidade com o regimento** também **devem ser objeto de devolução**.

→ APOIAMENTO
↔ PRAZO
→ AUTORIA



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Análise de proposições e devolução

≠ REJEITADA

- Cabe ressaltar que **as proposições devolvidas não ficam impedidas de serem reapresentadas - desde que corrigido o defeito**, não recaindo sobre elas a irrepetibilidade (art. 110).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Análise de proposições e devolução

ADCT (CF)

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

REQUISITO EXTRA

CD (QO) PRECISA SER REGULAMENTADO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra a devolução

- Se o autor entender que a decisão do PCD não foi correta, poderá **recorrer ao plenário, no prazo de cinco sessões.**

- O recurso será **encaminhado à CCJC para dar parecer** e voltará ao PCD para que este paute (ou não) em plenário o recurso.

- Se o recurso for acatado pelo plenário, o PCD recebe a proposição e faz o respectivo despacho de recebimento e de distribuição.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra a devolução

Art. 137, § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o Autor da proposição recorrer ao Plenário, no prazo de cinco sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à Presidência para o devido trâmite.

§1º DEVOLUÇÃO

PARECER



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Recurso contra a devolução

Art. 137, § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o Autor da proposição recorrer ao Plenário, no prazo de cinco sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à Presidência para o devido trâmite.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

Além das hipóteses específicas para a devolução de emendas, a Presidência devolverá ao Autor qualquer proposição que:

ART. 125

I- Não estiver devidamente formalizada e em termos.

II- Versar sobre matéria privativa do Senado Federal.

III- Cuja constitucionalidade seja duvidosa.

IV- Versar sobre matéria antirregimental.

Está em conformidade com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados aquilo que é afirmado em:

a) I, III e IV.

b) I, II e IV.

c) II e III.

d) III e IV.

e) Todas as afirmativas estão corretas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de proposições principais

- Em **regra**, **as proposições serão numeradas em sequência anual.**
- Desde 2019, os sistemas da Câmara e do Senado já "conversam" e permitem uma numeração única para as duas casas, sendo assim, as proposições podem manter o mesmo número independentemente de estarem na casa iniciadora ou na casa revisora.
- **Terão a menção da Casa de origem**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de proposições principais

Art. 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas:

I – terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal:

a) as propostas de emenda à Constituição;

b) os projetos de lei ordinária;

c) os projetos de lei complementar;

d) os projetos de decreto legislativo, com indicação da Casa de origem;

e) os projetos de resolução;

f) os requerimentos;

g) as indicações;

h) as propostas de fiscalização e controle;

...



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de proposições principais

§ 1º Os projetos de lei ordinária tramitarão com a simples denominação de “projeto de lei”.

§ 2º Nas publicações referentes a projeto em revisão, será mencionada a Casa de origem.

...



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de proposições principais

Estratégia Concursos

EXEMPLIFICANDO



**Discussão**

2

PROJETO DE LEI Nº 2.757, DE 2022
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.757, de 2022, que altera a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para **determinar a extinção das cláusulas resolutivas constantes de títulos de domínio expedidos anteriormente a 10 de outubro de 1997**.

CD REVISORA

Pendente de parecer das Comissões de: Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e Constituição e Justiça e de Cidadania. **(T 62 e T 64)**

**APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 1.829/2023, EM 01/08/2023.**

**RELATOR: DEP. AIRTON FALEIRO (PT-PA), EM 03/08/2023**

**MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO**

3

PROJETO DE LEI Nº 1.874, DE 2015
(DO SR. VICTOR MENDES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.874, de 2015, que altera a redação do parágrafo único do art. 3º e os artigos 5º e 7º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que **institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista**. Pendente de parecer das Comissões de: Educação; Saúde; Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e Constituição e Justiça e de Cidadania. **(T 62 e T 64)**

CD INICIADORA



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de emendas e subemendas

- Como **as emendas e subemendas não possuem curso próprio**, não são numeradas de forma independente como outras proposições, ou seja, **serão numeradas conforme a proposição a qual se reportem**.

- As emendas serão numeradas e ordenadas de acordo com o dispositivo a que se referem e serão colocadas em sequência, conforme a natureza.

SUPRASMAD

- As subemendas terão sempre a indicação das emendas a que correspondam. Se uma mesma emenda tiver mais de uma subemenda, então as subemendas serão numeradas com numeração ordinal.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de emendas e subemendas

Art. 138...

II – as emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas;

III – as subemendas de Comissão figurarão ao fim da série das emendas de sua iniciativa, subordinadas ao título "Subemendas", com a indicação das emendas a que correspondam; quando à mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas numeração ordinal em relação à emenda respectiva;



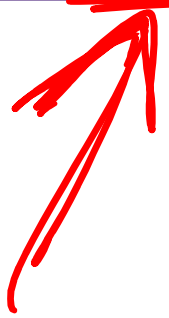
02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras sobre a numeração de emendas e subemendas

IV – as emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número deste.

§ 3º Ao número correspondente a cada emenda de Comissão acrescentar-se-ão as iniciais desta.

§ 4º A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação “Substitutivo”.





02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

Estratégia Concursos

**As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas:**

**I- Terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal as propostas de emenda à Constituição.**

**II- As emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas.**

**III- Terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal os projetos de lei complementar.**

**IV- Terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal os recursos.**

**Está correto aquilo que se afirma em:**

a) I, III e IV.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, II, III e IV.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Despacho de distribuição às comissões - art. 139

- É no despacho de distribuição que se fixam as **quatro grande características** de uma proposição:

**1ª Principal ou apensada?** A definição sobre se uma proposição será proposição principal ou se será apensada a outra já existente pode ser definida já no despacho de distribuição.

**2ª Regime de tramitação, urgente, prioridade ou ordinário (ou ainda, especial)?** É uma questão mais objetiva, o regimento define quais as hipóteses em que as proposições se encaixam em quais tipos de regimes.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Despacho de distribuição às comissões - art. 139

**3ª Forma de apreciação, plenário ou conclusivo?** Ainda nessa primeira análise para fins de distribuição também é analisada se a proposição será de plenário ou de apreciação conclusiva.

**4ª Quais comissões são competentes para a matéria?** Analisando a proposição quanto ao seu conteúdo, deve-se perquirir os temas que estão sendo mencionados e assim, encontrar, com base no art. 32, do RICD, quais comissões serão competentes para dar parecer sobre a matéria.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação, tramitação em conjunto ou por dependência

- A **apensação** é um instituto regimental que permite que **duas ou mais proposições "caminhem juntas" e recebam pareceres em conjunto em razão da semelhança ou identidade de matérias que tratam.**

ANÁLOGA OU CONEXA
IDÊNTICAS OU CORRELATAS
=IGUAIS



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Somente matérias que sejam da mesma espécie normativa podem ser apensadas.

- Somente podem ser apensadas PEC em PEC, PLP em PLP, PL em PL, PDL em PDL e PRC em PRC. Não se admite a **apensação** de espécies normativas diversas.

> Art. 142. Estando em curso duas ou mais **proposições da mesma espécie**, que regulem matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta...



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Matérias análogas, conexas, idênticas ou correlatas

- Somente as **matérias que tenham fins semelhantes** ou que procuram normatizar os mesmos temas ainda que não sejam de forma totalmente idêntica poderão ter a tramitação conjunta deferida.



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Limite para apensação

142, PAR. ÚNICO

❑ somente poderão ser apensadas, se:

**1ª Proposição principal de apreciação conclusiva para se apensar outra matéria conclusiva:** O momento limite é **antes do pronunciamento da primeira comissão de mérito** incumbida para dar parecer sobre a matéria.

**2ª Proposição a ser apensada de apreciação do plenário:** Pode-se apensar matéria de apreciação de plenário **até antes de a matéria entrar na Ordem do Dia**. O certo é que a apensação pode ocorrer antes de a matéria ser efetivamente anunciada.

P.A = A B C + CCJC + PLEN

P.B = "PARECER EMPRESTADO" + PLEN



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Limite para apensação

Art. 143. Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Limite para apensação

- Se for apensada matéria de apreciação de plenário à matéria de apreciação conclusiva, **a matéria conclusiva perde a conclusividade** e o bloco todo (principal e eventuais apensadas que já existiam serão todas alteradas para a apreciação de plenário).
- A apensação de projeto de apreciação conclusiva em outro projeto que seja de apreciação de plenário, o projeto conclusivo passará a ser de plenário a partir da apensação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Limite para apensação

- Quanto as PEC estão no mesmo estágio (as duas na CCJC, na Comissão Especial ou no Plenário) é pacífico o entendimento de que é possível a apensação.

SE

MAIA/LIRA
CUNHA

DECISÕES QUE PECs PODEM SER APENSADAS EM ESTÁGIOS DIFERENTES!

PEC DA TRANSIÇÃO

PEC FNDE → APENSAÇÃO → PLENÁRIO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação antes do despacho de distribuição

- A apensação "**antes da distribuição" (art. 139, I)** não é obrigatória, o PCD pede uma análise, por parte da equipe jurídica da SGM, para que **verifique se já há matéria análoga ou conexa** tramitando.
- Havendo matéria em que seja possível se definir a apensação (obedecido também o art. 142), o PCD pode (não é obrigado) deferir a apensação das matérias.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação antes do despacho de distribuição

Art. 139. A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho do Presidente, dentro em duas sessões depois de recebida na Mesa, observadas as seguintes normas:

I – antes da distribuição, o Presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do art. 142;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação por requerimento após o despacho de distribuição

- **A apensação pode ocorrer por meio de requerimento de qualquer comissão ou de deputado ao PCD**, é chamada de "tramitação conjunta".

> Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é licito **promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado ao Presidente da Câmara,** observando-se que:
>
> I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões contado de sua publicação;
>
> II – considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições apensadas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação por requerimento após o despacho de distribuição

- **A prática da Casa também aceita o requerimento para desapensação**, ou seja, é possível também pedir ao PCD que faça a desapensação de uma proposição que esteja apensada a outra para que ela possa ter curso independentemente.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação por requerimento após o despacho de distribuição

- **A apensação e a possível desapensação podem trazer alguns efeitos secundários de se necessitar rever o despacho de distribuição**, vejamos o que pode ser alterado.

1º Pode ser necessário incluir ou excluir comissão competente para dar parecer sobre o mérito.

2º A apensação pode mudar o regime de tramitação (art. 143, parágrafo único).

REGIME + ESPECIAL

> Art. 143. Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apensação por requerimento após o despacho de distribuição

3º É possível que a mudança decorrente da apensação também interfira na forma de apreciação. A apensação de matéria de plenário também faz com o que bloco passe a ser de plenário. A própria mudança no regime de tramitação, de ordinário ou prioritário para urgente, também traz reflexos na forma de apreciação já que as matérias em apreciação conclusiva não podem ser urgentes.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Precedência para ser a proposição principal

- Quando duas ou mais proposições vão ser apensadas, **a regra de precedência será sempre a da proposição mais antiga vir a ser considerada a principal do bloco**.

> Art. 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas:
>
> I – ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem incorporação, os demais;
>
> II – terá precedência a mais antiga sobre a mais recente das proposições em tramitação na Câmara dos Deputados;
>
> a) (Revogada pela Resolução nº 33 de 2022)
>
> b) (Revogada pela Resolução nº 33 de 2022)
>
> III – em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na Ordem do Dia da mesma sessão.

143 II ≠ 140 do RCCN



02854629116 - Willian de Santana Angola

## ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)

Sobre a apensação:

I- Quando duas ou mais proposições serão apensadas, a regra de precedência será sempre a da proposição mais antiga.

II- Ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, com incorporação, os demais.

III- O regime especial de tramitação é definido no despacho de recebimento e distribuição e não pode ser alterado com a apensação de uma proposição.

IV- A tramitação conjunta para uma matéria que está submetida ao plenário pode ser deferida até antes de a matéria entrar na Ordem do Dia.

V- A regra de precedência não é garantia de aprovação da principal, pois é possível que o parecer seja pela rejeição do principal e aprovação de uma proposição apensadas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Está correto aquilo que se afirma em:**

a) V, apenas.

b) I, II e III.

c) I, IV e V.

d) II e V.

e) III e V.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais de distribuição às comissões

- **Há três grandes possibilidades de distribuição de matéria às comissões.**

1ª **Primeira**: A proposição é distribuída às **comissões permanentes que sejam competentes** quanto ao mérito e também às comissões competentes para o exame da admissibilidade (**art. 139, II, "a", "b" e "c"**).

2ª **Segunda**: **O despacho identifica as comissões competentes** (de mérito e de admissibilidade), porém, **em se tratando de matéria que haja mais de quatro (cinco ou mais) comissões de mérito** competente para dar parecer, ao invés de distribuir para as comissões permanentes, determina a **criação de comissão especial** para dar parecer em substituição às comissões permanentes **(art. 139, V c/c art. 34, II).**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais de distribuição às comissões

Art. 139, V – nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 (quatro) Comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso II do caput do art. 34 deste Regimento;

Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre:

...



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais de distribuição às comissões

II – proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 (quatro) Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão interessada.

Art. 53, IV - pela Comissão Especial a que se refere o art. 34, inciso II, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade orçamentária da proposição, e sobre o mérito, aplicando-se em relação à mesma o disposto no artigo seguinte.

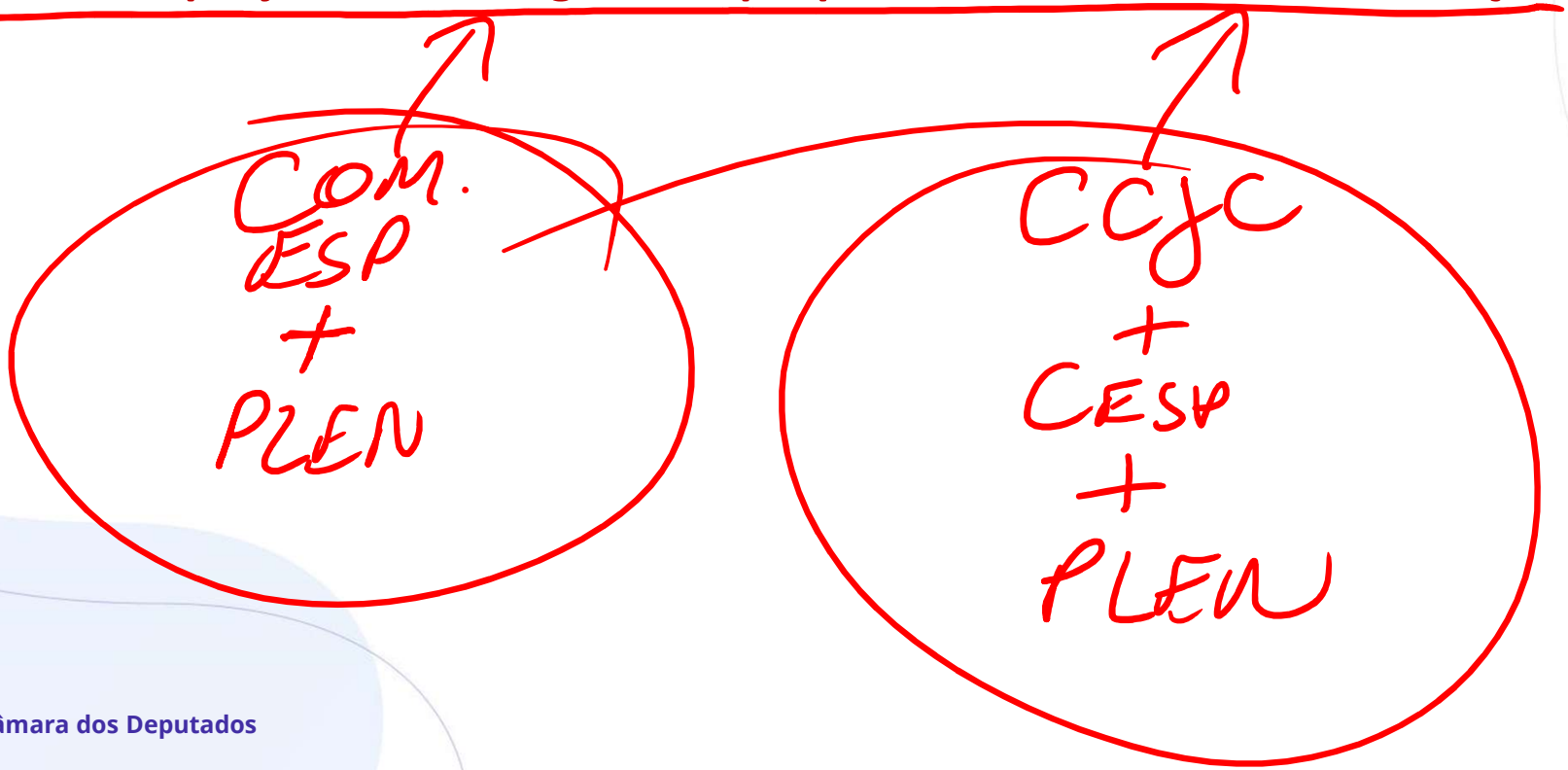
54



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais de distribuição às comissões

3ª **Terceira**: **Matérias de competência de comissão especial na forma do art. 34, I. Especialmente os projetos de códigos e as propostas de emenda à Constituição.**






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais de distribuição às comissões

Art. 139, II – excetuadas as hipóteses contidas no art. 34...

PEC
CÓDIGO

Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre:

I – proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos Capítulos I e III, respectivamente, do Título VI;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Distribuição às comissões permanentes

1º

- **Quando a proposição é despachada às comissões permanentes (regra),** o despacho identifica primeiramente as comissões competentes e as enumera conforme a abrangência do mérito vai sendo ampliada.
- **A comissão de menor mérito vem em primeiro lugar e a comissão de maior mérito vem em último lugar.** * CFT * CCJC
- Porém, além das comissões permanentes responsáveis apenas pelo mérito, há as comissões permanentes responsáveis pela análise da admissibilidade e que também poderão ser comissões de mérito.

A < B < C

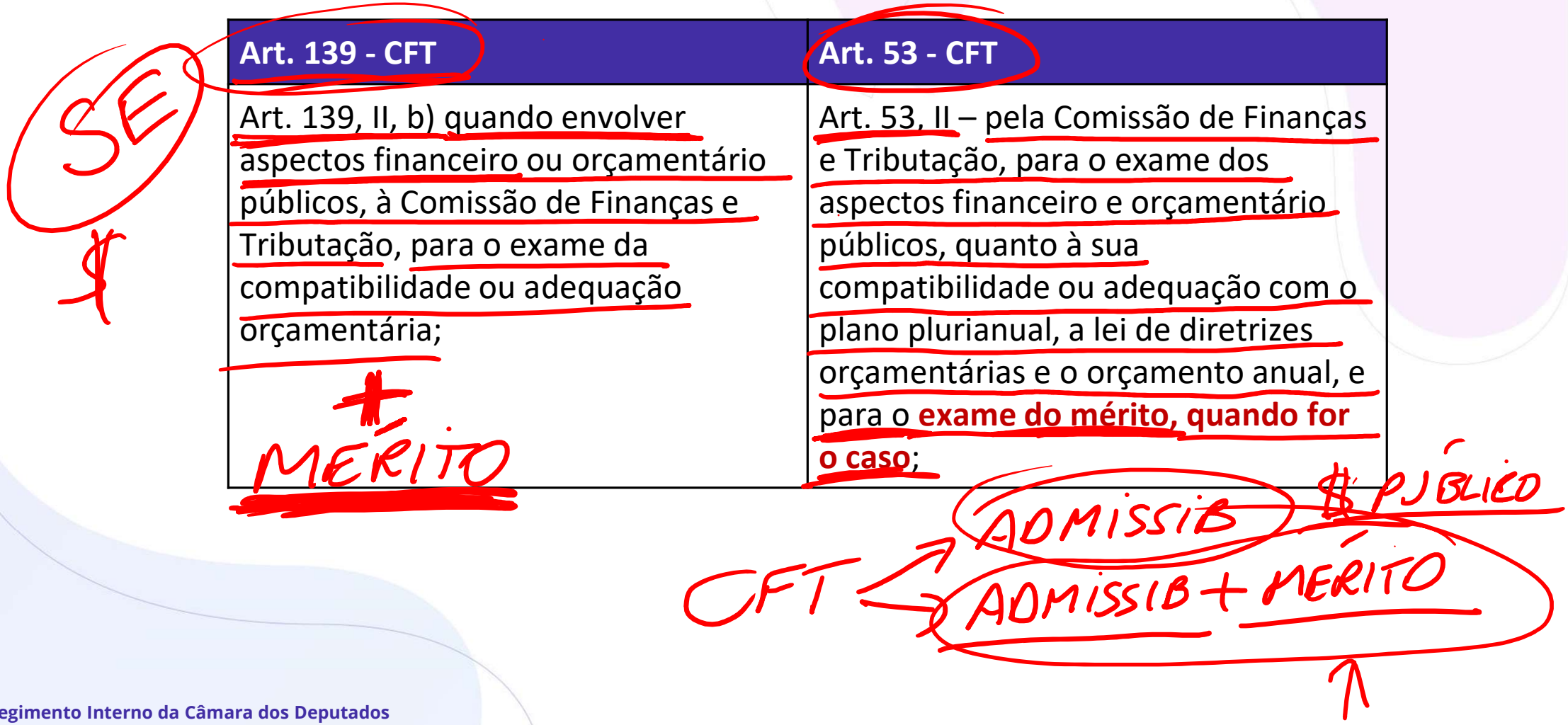
MÉRITO →



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Distribuição às comissões permanentes

| Art. 139 - CFT | Art. 53 - CFT |
| --- | --- |
| Art. 139, II, b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária; | Art. 53, II – pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e para o **exame do mérito, quando for o caso**; |






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Distribuição às comissões permanentes

- **Quanto à CCJC**, os dois dispositivos (art. 139, II, "c" e 53, III) **claramente estabelecem a possibilidade dessa comissão avaliar o mérito**

| Art. 139 - CCJC | Art. 53 - CCJC |
|---|---|
| c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa; e juntamente com as Comissões técnicas, para **pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;** | Art. 53, III – pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, **para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;** |

SEMPRE

II

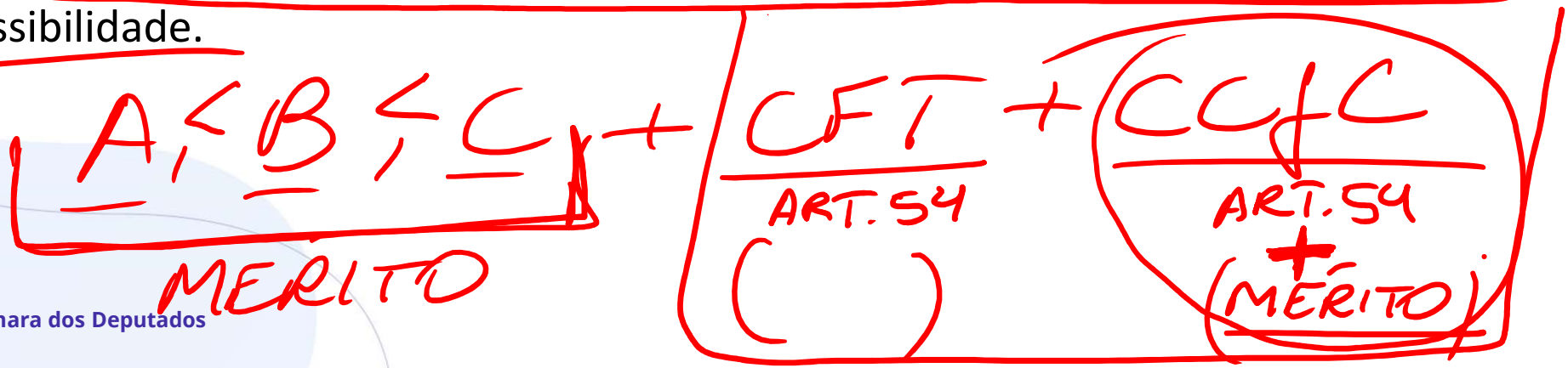
CCJC → ADMISSIB + MÉRITO



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Distribuição às comissões permanentes

- Ocorre que, pelo art. 139 e também pelo art. 53, **primeiramente a matéria será analisada pelas comissões de mérito que não possuem competência para admissibilidade, depois é que será a CFT (se for o caso) e, por último, a CCJC.**
- A colocação da CFT em penúltimo (se for o caso) e da CCJC em último (sempre) **não leva em consideração o nível do mérito que elas possam ter em relação à matéria.**
- Portanto, a abrangência do mérito só pode ser classificada com perfeição até se chegar às comissões que possuem competência para também analisar a admissibilidade.






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Distribuição às comissões permanentes

Art. 139, II – excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição será distribuída:

a) às Comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição;

b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária;

c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;

d) diretamente à primeira Comissão que deva proferir parecer de mérito sobre a matéria nos casos do § 2º do art. 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas anteriores;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Distribuição às comissões permanentes

Art. 129, § 2º Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária devidamente formulada pela Comissão que primeiro deva proferir parecer de mérito, ou por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando for o caso



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Remessa de proposições

**1ª Regra - proposições não urgentes:** A remessa (o envio) de proposições é feito por intermédio da **Secretaria-Geral da Mesa (SGM)**. Em se tratando de proposições em regime não urgente, a proposição **é enviada em até uma sessão para a primeira comissão** (art. 139, III) **e as proposições serão encaminhadas de uma comissão para a outra** (sem necessidade de intermediação da Mesa (art. 139, IV).

**2ª Regra - proposições urgentes:** Em se tratando de **proposições em regime de urgência** o envio não é feito para a primeira e sim para **todas as comissões simultaneamente** (art. 139, VI) e não há o prazo de uma sessão, **deve ser imediato** (art. 139, III, IV e VI).



02854629116 - Willian de Santana Angola

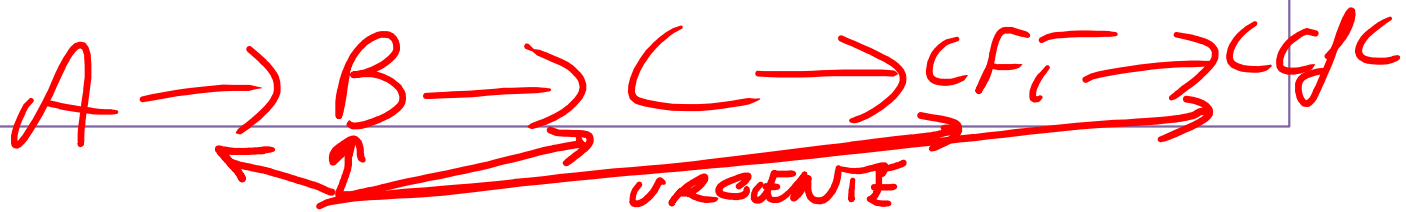
# Remessa de proposições

Art. 139, III – a remessa de proposição às Comissões será feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela Comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer sobre o mérito;

IV – a remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita diretamente de uma a outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas Comissões e encaminhada à Mesa;

V – nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 (quatro) Comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso II do caput do art. 34 deste Regimento;

VI – a proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma Comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se à hipótese o que prevê o art. 49.






02854629116 - Willian de Santana Angola

# Solicitação de manifestação de comissão

- Cabe **requerimento por parte de uma comissão para solicitar que outra comissão se manifeste sobre determinada matéria.**

- O requerimento é dirigido ao PCD e, se indeferido, **cabe recurso** ao plenário no prazo de cinco sessões.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Solicitação de manifestação de comissão

Art. 140. Quando qualquer Comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao Presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento, observando-se que:

I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões contado da sua publicação;

II – o pronunciamento da Comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada;

III – o exercício da faculdade prevista neste artigo não implica dilação dos prazos previstos no art. 52.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de redistribuição (inclusão ou exclusão de comissão)

- **Qualquer deputado (ou comissão) pode requerer ao PCD que faça a revisão do despacho de distribuição com a finalidade de incluir ou excluir comissão.**
- Tal requerimento também é cabível quando a matéria passou pelo emendamento de plenário (ainda que em regime de urgência) e as emendas forem distribuídas às comissões.
- A comissão pode entender ser incompetente para apreciar a matéria.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de redistribuição (inclusão ou exclusão de comissão)

- O requerimento, também **chamado como "conflito de competência"**, será apreciado pelo PCD em duas sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente.
- **Cabe recurso** ao plenário no mesmo prazo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de redistribuição (inclusão ou exclusão de comissão)

Art. 141. Se a Comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para a apresentação de emendas referido no art. 120, I, e § 4º, qualquer Deputado ou Comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este dirimido pelo Presidente da Câmara, dentro em duas sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o Plenário no mesmo prazo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# A APRECIAÇÃO PRELIMINAR

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo - revisão

- O **parecer terminativo, quando negativo de admissibilidade, tem o condão de "matar" uma proposição**, ou seja, uma vez dada a negativa de admissibilidade, somente mediante **recurso** é que a proposição poderá voltar a tramitar.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo - revisão

Art. 54. Será terminativo o parecer:

I – da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria;

II – da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição;

III – da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as preliminares.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo - revisão

Art. 32, X, h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo e recurso para apreciação preliminar

- Se **qualquer das comissões mencionadas (CFT, CCJC ou comissão especial) proferir parecer negativo de admissibilidade (inadequação financeira ou inconstitucionalidade), a matéria será arquivada após o prazo de cinco sessões.**
- O prazo é utilizado por **analogia** com o recurso do **art. 132, § 2º**, não estando previsto expressamente em nenhuma disposição.
- Quanto ao **apoiamento**, também se utiliza a regra do art. 132, § 2º, ou seja, **exige-se 1/10 dos membros da Câmara,** não desprezada a fração e não se aceita que líderes representam a bancada.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo e recurso para apreciação preliminar




- A análise do **recurso contra o parecer terminativo negativo é chamado de "apreciação preliminar"**.
- O nome advém ainda da época que as questões de admissibilidade eram preliminares, ou seja, deveriam ser avaliadas antes do mérito (1989/1990).
- O RICD teria sido escrito prevendo a análise prévia da CFT e CCJC para só depois haver a apreciação do mérito.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo e recurso para apreciação preliminar

Art. 144. Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54.

Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Parecer terminativo e recurso para apreciação preliminar

- Uma vez **apresentado o recurso** contra o parecer terminativo de inadmissibilidade jurídica ou financeira, **a proposição terá sua tramitação suspensa até a deliberação do recurso**.
- Recurso deve ser deliberado antes de se deliberar a questão objeto do recurso, ou seja, **o recurso tem que ser provido para só então a matéria ser apreciada pelo plenário**.
- Se o recurso **não for provido, a matéria (no todo ou em parte) está arquivada**.
- Se o **recurso for provido, a matéria (no todo ou em parte) seguirá para apreciação preliminar do plenário.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação preliminar em plenário - processamento da votação

- A apreciação preliminar **é apenas sobre a questão jurídica ou financeira objeto do recurso**, **não se analisa mérito** e não se debate e delibera qualquer outra questão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação preliminar em plenário - processamento da votação

Art. 145. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária.

§ 1º Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á primeiro sobre ela.

§ 2º Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto à preliminar, com a modificação decorrente da emenda.

§ 3º Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, retomará o seu curso, e, em caso contrário, será definitivamente arquivada.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação preliminar em plenário - processamento da votação

Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas:

I – durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno: por qualquer Deputado ou Comissão;

...

§ 1º Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas Comissões referidas nos incisos I a III do art. 54.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação preliminar em plenário - processamento da votação

- **As emendas só podem ser apresentadas para escoimar (retirar) os vícios apontados** pelas comissões competentes sobre o parecer terminativo.
- Havendo emenda saneadora apresentada, o plenário deverá votar primeiramente a emenda (art. 145, § 1º).
- Não havendo emenda saneadora ou existindo e sendo rejeitada, o **plenário votará a questão da admissibilidade.**
- Aprovada a proposição em apreciação preliminar, a proposição retoma seu curso.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Apreciação preliminar em plenário - processamento da votação

Art. 147. Reconhecidas, pelo Plenário, a constitucionalidade e a juridicidade ou a adequação financeira e orçamentária da proposição, não poderão essas preliminares ser novamente arguidas em contrário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas saneadoras em fase de comissão

Art. 146. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou a Comissão de Finanças e Tributação, apresentar emenda tendente a sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, ou o fizer a Comissão Especial referida no art. 34, II, a matéria prosseguirá o seu curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais Comissões constantes do despacho inicial.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Emendas saneadoras em fase de comissão

Art. 146. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou a Comissão de Finanças e Tributação, apresentar emenda tendente a sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, ou o fizer a Comissão Especial referida no art. 34, II, a matéria prosseguirá o seu curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais Comissões constantes do despacho inicial.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

- A **regra é a apreciação das proposições em apenas um turno de discussão e votação.**

> Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos expressos neste Regimento.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

- Porém, há algumas **exceções**, uma delas decorrente de exigência constitucional que é a deliberação de **propostas de emenda à Constituição**, além de previsto no art. 60, § 2º.

> Art. 202, § 6º A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de cinco sessões.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

- No casos de **Mensagem de tratado internacional de direitos humanos,** com a finalidade de lhe conceder status equivalente às Emendas à Constituição, na forma do art. 5º, § 3º, da CF.
- O projeto de decreto legislativo correspondente também será submetido à dois turnos de discussão e votação



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

Senhores Deputados,

Em resposta a Questão de Ordem formulada pelo Deputado Otávio Leite na Sessão do dia 7 de novembro de 2007, acerca do rito de tramitação da Mensagem Presidencial n.º 711, de 2007, pela qual o senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a solicitação de aprovação nos termos do §3º, do art. 5º, da Constituição Federal, esta Presidência, estando a hipótese pendente de regulamentação regimental, adotou o seguinte procedimento:



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

1) despacho regular às Comissões, "determinando que, quando for apreciada em Plenário, sempre o será em votação nominal e, se for aprovada em primeira votação, por pelo menos três quintos, seja submetida a segunda votação, para aferição do requisito constitucional";
2) caso positivo, envio ao Senado Federal com menção de sua aprovação na Câmara dos Deputados nos termos do §3º, do art. 5º, da Constituição;
3) no caso de aprovação sem atingir o quorum especial nos dois turnos, encaminhamento ao Senado Federal sem equivalência com norma constitucional.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

Em aditamento a essa decisão, esclareço que na hipótese de ser encaminhado a esta Casa acordo internacional sobre direitos humanos sem solicitação, pelo Presidente da República, de trâmite nos termos do §3º, do art. 5º, da Constituição Federal, a Presidência adotará o seguinte procedimento:

1) publicação e anúncio do prazo de dez sessões para apresentação de requerimento subscrito por um terço dos membros da casa solicitando o trâmite especial para matéria;
2) apreciação do requerimento pelo Plenário, por maioria simples;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

3) em caso de aprovação do requerimento, despacho da matéria nos termos precedentes;
4) em caso de não apresentação ou rejeição do requerimento, despacho para tramitação nos termos previstos no Regimento Interno para os acordos internacionais em geral.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

- Os projetos de lei complementar só poderão ser submetidos a dois turnos na Câmara dos Deputados quando esta for a Casa Iniciadora para a matéria. **Em se tratando de PLP em revisão, a matéria será submetida a um turno único!**
- **Há exigência de dois turnos para os projetos de reforma do próprio regimento**.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

Art. 216. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução…

§ 4º Depois de publicados os pareceres e distribuídos em avulsos, o projeto será incluído na Ordem do Dia, em primeiro turno, que não poderá ser encerrado, mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.

§ 5º O segundo turno não poderá ser também encerrado antes de transcorridas duas sessões.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

Art. 149. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo:

I – no caso dos requerimentos mencionados no art. 117, em que não há discussão;

II – se encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, quando a matéria será dada como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se algum Líder requerer seja submetida a votos;

III – se encerrada a discussão da redação final, sem emendas ou retificações, quando será considerada definitivamente aprovada, sem votação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Dos turnos a que estão sujeitos as proposições

- Para os **requerimentos**, ainda que deliberados pelo plenário, **não há discussão**.
- Se encerrada a discussão em segundo turno e não houver sido apresentada emenda, o RICD entende que a matéria será considerada aprovada, sem ser levada à votação, salvo se houver requerimento de líder para que ocorra a votação.
- Para as **redações finais**, há disposição semelhante, uma vez encerrada a discussão da redação final, sem emendas ou retificações, a matéria também será considerada aprovada sem que haja votação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do interstício

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do interstício

- **Interstício é, tipicamente, um prazo "morto",** ou seja, um **prazo para espera** sem que seja praticado nenhum ato relativo à proposição.
- **Interstícios não se aplicam às proposições em regime de urgência** em razão de que há disposição específica mandando se ignorar as exigências, interstícios ou formalidades regimentais (art. 152, caput).
- A **regra** é aplicar o **interstício de duas sessões** entre a distribuição dos avulsos dos pareceres das comissões e o início da discussão ou votação correspondentes e entre a aprovação da matéria, sem emendas, e o turno seguinte.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do interstício

Art. 150. Excetuada a matéria em regime de urgência, é de duas sessões o interstício entre:

I – a distribuição de avulsos dos pareceres das Comissões e o início da discussão ou votação correspondente;

II – a aprovação da matéria, sem emendas, e o início do turno seguinte.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do interstício

- Para as PECs há regra específica de interstício entre o primeiro e o segundo turno e será de cinco sessões (art. 202, § 6º).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do interstício

Art. 150, Parágrafo único. A dispensa de interstício para inclusão em Ordem do Dia de matéria constante da agenda mensal a que se refere o art. 17, I, s, poderá ser concedida pelo Plenário, a requerimento de um décimo da composição da Câmara ou mediante acordo de Lideranças, desde que procedida a distribuição dos avulsos com antecedência mínima de quatro horas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do interstício

- O requerimento de quebra de interstício para permitir a inclusão de matéria que já esteja prevista na agenda mensal (art. 17, I, s) depende de **apoiamento de 1/10 dos deputados da Câmara ou de acordo de lideranças e será decidido pelo plenário.**
- Há várias questões de ordem permitindo uma aplicação mais ampla para o requerimento de quebra de interstício, inclusive para se **permitir que o segundo turno de uma PEC seja realizado no mesmo dia do primeiro turno.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Acerca do interstício, analise as afirmativas a seguir:**

**I- Durante o prazo de interstício poderão ser realizados atos do processo legislativo relativos à proposição.**

**II- Interstícios se aplicam às proposições em regime de urgência.**

**III- Para PECs há regra específica de interstício entre o primeiro e o segundo turno e será de 3 sessões.**

**IV- O interstício deve ser respeito, salvo em urgência, posto que não há requerimento para a quebra de interstício.**

**Está correto aquilo que se afirma em:**

a) I e IV.

b) I e III.

c) II, apenas

d) III, apenas.

*e)* nenhuma afirmação está correta.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do regime de tramitação

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Do regime de tramitação

- **Artigo 151 traz três regimes de tramitação**: o regime de **urgência**, o regime de **prioridade** e o regime **ordinário**.
- Há outras proposições que, por não se encaixarem bem em nenhum dos tipos descritos, se encaixam em um regime "**especial**".



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência

- Urgência pela **matéria**, urgência **constitucional** e urgência **reconhecida pela própria Câmara**.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

- O assunto é considerado urgente, ainda que por uma avaliação subjetiva pudéssemos discordar, há uma **presunção absoluta** que naquele tipo de assunto ou aquele meio utilizado para veicular o tema, é urgente.
- A urgência pela matéria é uma urgência de **origem, ou seja, a proposição já nasce com urgência**.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência

## Urgência pela matéria

Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser:

I – urgentes as proposições:

a) sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças brasileiras para o exterior;

b) sobre suspensão das imunidades de Deputados, na vigência do estado de sitio ou de sua prorrogação;

c) sobre requisição de civis e militares em tempo de guerra, ou quaisquer providências que interessem à defesa e à segurança do País;

d) sobre decretação de impostos, na iminência ou em caso de guerra externa;

e) sobre medidas financeiras ou legais, em caso de guerra;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

f) sobre transferência temporária da sede do Governo Federal;

g) sobre permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

h) sobre intervenção federal, ou modificação das condições de intervenção em vigor;

i) sobre autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente da República para se ausentarem do País;

j) oriundas de mensagens do Poder Executivo que versem sobre acordos, tratados, convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico específico, através de projeto de decreto legislativo, ou que sejam por outra forma apreciadas conclusivamente;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

- Compete ao PR declarar **guerra** (art. 84, XIX, da CF), celebrar a paz (art. 84, XX, da CF), as duas competências demandam controle político pelo Congresso, pela via do Decreto Legislativo (art. 49, II).

> a) sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças brasileiras para o exterior;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

b) sobre suspensão das imunidades de Deputados, na vigência do estado de sitio ou de sua prorrogação;

- Art. 53 § 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

Art. 233. As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

§ 1º Recebida pela Mesa a solicitação da suspensão, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação.

§ 2º Aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República será remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva conclusão.

§ 3º Na apreciação do pedido, serão observadas as disposições sobre a tramitação de matéria em regime de urgência.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

d) sobre decretação de impostos, na iminência ou em caso de guerra externa;

e) sobre medidas financeiras ou legais, em caso de guerra;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

- A matéria é competência do **Congresso Nacional, por meio de lei,** portanto com a sanção do PR (art. 48, VII, da CF).

> f) sobre transferência temporária da sede do Governo Federal;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

- Competência do PR, nos termos do art. 84, XXII e Congresso Nacional nos termos do art. 49, II, ambos da CF. No RICD ainda é competência da CREDN (art. 32, XV, g).

> g) sobre permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

Estratégia Concursos

- A **intervenção federal** está regulada nos artigos 34 e 36 da CF. É competência do PR a decretação (art. 84, X, da CF) e competência do Congresso Nacional (art. 49, IV, da CF). Cabe à CCJC (art. 32, IV, j) dar parecer sobre o tema.

> h) sobre intervenção federal, ou modificação das condições de intervenção em vigor;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

❑ O art. 83, da CF, estabelece que a **autorização somente é necessária quando a ausência for superior a quinze dias**. Também há competência do Congresso (art. 49, III, da CF), nos mesmos moldes, ou seja, após 15 dias. Há competência da CREDN (art. 32, XV, e).

> i) sobre autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente da República para se ausentarem do País;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência pela matéria

j) oriundas de mensagens do Poder Executivo que versem sobre acordos, tratados, convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico específico, através de projeto de decreto legislativo, ou que sejam por outra forma apreciadas conclusivamente;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência constitucional

- A **urgência constitucional** é uma prerrogativa concedida apenas ao Presidente da República, nos termos do art. 64, §§ 1º ao 4º.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência constitucional

- A urgência constitucional tem algumas **características** peculiares, resumidamente temos que:

**A)** **Somente o Presidente pode solicitar**;
B) A solicitação do Presidente pode ser para **projetos de sua iniciativa** (ampla ou reservada);
**C)** **Projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar** podem ter urgência constitucional;
D) A urgência pode ser solicitada logo **na apresentação ou em qualquer fase da tramitação**;
E) A urgência pode ser solicitada e também **pode ser retirada por pedido do PR**, é algo muito comum para "liberar" a pauta da Casa Legislativa;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência constitucional

F) A urgência **impõe o prazo de 45 dias** para cada Casa e o **prazo de 10 dias** para deliberação de eventuais emendas da Casa Revisora pela Iniciadora - **as emendas** retornam da Casa Revisora com urgência constitucional (art. 151, I, m);

G) O não cumprimento dos prazos não gera aprovação ou rejeição automática, apenas causa o **sobrestamento da pauta** da Casa onde a matéria está tramitando;

**H)** **Não** se aplica urgência constitucional para **projetos de código;**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência constitucional

I) Os prazos **não contam durante os recessos parlamentares;**

J) Na Câmara dos deputados, a urgência constitucional tem tramitação especial (art. 204) e o projeto passa por uma fase de emendamento prévio (Ato da Mesa 177/1989, art. 1º, inciso III) - durante cinco sessões, qualquer deputado pode apresentar emenda antes da apreciação da matéria pelas comissões.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência constitucional

- **Trancamento de pauta**, após 45 dias tramitando na Câmara a matéria passa trancar a pauta, embora a Constituição determine (art. 64, § 2º) que o trancamento seja sobre "todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado".
- A exceção somente para outras disposições constitucionais que tenham prazo determinado (como é o caso das Medidas Provisória, no art. 62, da CF).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência constitucional

- O entendimento da Câmara tem sido **no sentido de que o trancamento é apenas para matérias que poderiam receber também a urgência constitucional**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Acerca das proposições em regime de urgência constitucional, analise as afirmativas a seguir:**

**I- A urgência constitucional é uma prerrogativa concedida apenas para iniciativas do Presidente da República.**

**II- Projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar podem ter urgência constitucional.**

**III- A urgência só pode ser solicitada na apresentação.**

**IV- A urgência pode ser solicitada e pode ser retirada por pedido do Presidente da República.**

**V- A urgência impõe o prazo de 45 dias para cada Casa e o prazo de 10 dias para a deliberação de eventuais emendas da Casa Revisora pela Iniciadora.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Está correto aquilo que se afirma, apenas em:**

a) todas as alternativas.

b) I e III.

c) II, III e IV.

*d)* I, II, IV e V.

e) II, IV e V.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência reconhecida pela Câmara

❑ A urgência por reconhecimento da Câmara **se dá em duas hipóteses,** uma menos usual, por **competência da Mesa (art. 15, XII)** e **outra mais comum, por requerimento deliberado em plenário (art. 153, 154 e 155).**

> Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser:
>
> I – urgentes as proposições:
>
> ...
>
> n) referidas no art. 15, XII;
>
> o) reconhecidas, por deliberação do Plenário, de caráter urgente, nas hipóteses do art. 153



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de urgência
## Urgência reconhecida pela Câmara

- caso de **decisão judicial que venha a declarar a omissão legislativa.**

- Cabe à **Mesa tomar providências,** que podem ser desde a apresentação de proposição até a designação de proposição em trâmite que venha a suprir a omissão declarada



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Acerca do regime de tramitação das proposições analise as afirmativas a seguir:**

**I- Embora o regimente defina 3 (três) regimes de tramitação: regime de urgência, regime de prioridade e regime ordinário, há também proposições em regime de tramitação especial.**

**II- As proposições que seguem o regime de urgência podem ser urgente pela matéria e por reconhecimento da urgência pela Câmara dos Deputados.**

**III- As proposições que tratam sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças brasileiras para o exterior serão urgentes pela matéria.**

**IV- A transferência temporária da sede do Governo Federal é caracterizada como uma urgência constitucional.**

**Está correto o que se afirma em:**

a) I, III e IV.

*b)* I, II e III.

c) II, III e IV.

d) II e III.

e) III e IV.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de prioridade

- As proposições podem ainda tramitar em **regime de prioridade.** É um regime **intermediário**, não é tão rápido quanto as proposições urgentes e nem tão lento quanto às proposições em regime ordinário.

> Art. 151, II – de tramitação com prioridade:
>
> a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do Senado Federal ou dos cidadãos;
>
> b) os projetos:
>
> 1. de leis complementares e ordinárias que se destinem a regulamentar dispositivo constitucional, e suas alterações;
>
> 2. de lei com prazo determinado;
>
> 3. de regulamentação de eleições, e suas alterações;
>
> 4. de alteração ou reforma do Regimento Interno;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de prioridade
## Prioridade pela autoria (art. 151, II, a)

❑ As proposições podem ser com regime de prioridade **pela autoria**. Com base nesse critério, as proposições serão em regime de prioridade quando forem:

A) de **autoria externa à Câmara:** do poder Executivo, do Poder Judiciário (e do TCU), do Ministério Público (e da Defensoria Pública), do Senado Federal e dos cidadãos.

B) de **autoria de alguns órgãos colegiados da própria Câmara:** de autoria da **Mesa,** de **comissão permanente** (todas as 30) **e de comissão especial** (todos os seis tipos). As comissões externas e as CPIs não ganharam prioridade para as proposições de sua autoria.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de prioridade
## Prioridade pela matéria (art. 151, II, b)

- As proposições que são **prioridade pela matéria** terão uma importância diferenciada em relação às demais proposições que serão ordinárias

**A)** **Os projetos que regulamentam dispositivo constitucional e suas alterações.**

**B)** **Projetos de lei com prazo determinado:** Há situações em que o projeto de lei regulamenta período de tempo específico. Como exemplo os **projetos de leis que abrem condições especiais de contratação, de financiamento ou de refinanciamento (Refis)**, tais projetos são feitos para regular determinado período de tempo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de prioridade
## Prioridade pela matéria (art. 151, II, b)

- ❑ As proposições que são **prioridade pela matéria** terão uma importância diferenciada em relação às demais proposições que serão ordinárias

D) Projetos de lei de regulamentação das eleições.

**E) Alteração ou reforma do regimento (art. 216):** Os projetos de resolução de reforma ou de alteração do regimento são despachados com regime de tramitação prioritário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime de prioridade
## Prioridade por deliberação do plenário (art. 158)

- **Por proposta da Mesa, de comissão que houver apreciado a proposição ou pelo autor da proposição com apoiamento de 1/10 ou líderes que representem esse número** é possível que o plenário conceda o regime de prioridade para proposição em regime ordinário, porém, deve ser após a apreciação pelas comissões.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regime ordinário

- Proposições de regime ordinário são encontradas por exclusão. **São ordinárias todas as proposições que não se enquadrem nas hipóteses anteriores.**

> Art. 151, III – de tramitação ordinária: os projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos anteriores.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da urgência

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras Gerais

- A urgência é definida como um **regime de tramitação que procura estabelecer prazos mais curtos, fases mais abreviadas e permitir a deliberação mais rápida**.
- A urgência pode ser ainda definida como uma **dispensa de exigências, interstício ou formalidade regimentais**

> Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo, para que determinada proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de logo considerada, até sua decisão final.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras Gerais

- **Não se admite a dispensa de três exigências fundamentais**, ainda que em urgência:

**A)** **Publicação e distribuição:** A publicação é indispensável.
**B)** **Pareceres:** Os pareceres são indispensáveis para que haja a deliberação da matéria.
**C)** **Quórum:** Quórum é uma exigência constitucional, portanto não se admitiria mesmo a possibilidade de se dispensar o quórum.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras Gerais

Art. 152, § 1º Não se dispensam os seguintes requisitos:

I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias;

II – pareceres das Comissões ou de Relator designado;

III – quorum para deliberação.

§ 2º As proposições urgentes em virtude da natureza da matéria ou de requerimento aprovado pelo Plenário, na forma do artigo subsequente, terão o mesmo tratamento e trâmite regimental.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras Gerais

Art. 159, § 2º Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência:

I – declaração de guerra e correlatos;

II – estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos Estados;

III – matéria considerada urgente;

IV – acordos internacionais;

V – fixação dos efetivos das Forças Armadas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Hipóteses que podem receber urgência

Art. 153. A urgência poderá ser requerida quando:

I – tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais;

II – tratar-se de providência para atender a calamidade pública;

III – visar à prorrogação de prazos legais a se findarem, ou à adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima;

IV – pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Hipóteses que podem receber urgência

- Há previsão regimental para se dar urgência a projetos que venham a **prorrogar prazos ou para adoção ou alteração de lei que venha a ser aplicada em data próxima**.
- Há possibilidade de urgência para se **apreciar matéria na mesma sessão**, ou seja, há possibilidade de se conceder urgência para qualquer proposição suscetível ao regime de urgência e independentemente da matéria que esteja em seu conteúdo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência - art. 154

Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for apresentado por:

I – dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta;

II – um terço dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número;

III – dois terços dos membros de Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência - art. 154

❑ Citar como **características** deste requerimento:

**A)** **Apoiamento mais fácil.** São três hipóteses de apoiamento, duas para matérias mais restritas e uma mais ampla.

➔ dois terços dos membros da Mesa, apenas para matéria de competência da própria Mesa.

➔ 171 assinaturas de deputados ou de líderes que representem esse número.

➔ dois terços dos membros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência - art. 154

- Citar como **características** deste requerimento:

**B)** **Aprovação mais simples.** Não há quórum estabelecido para a votação do requerimento do art. 154, portanto, aplica-se a regra do art. 183, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas por **maioria de votos,** presente a maioria absoluta de seus membros (repetição do art. 47, da CF).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência - art. 154

Art. 154, § 1º O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo Autor e por um Líder, Relator ou Deputado que lhe seja contrário, um e outro com o prazo improrrogável de cinco minutos. Nos casos dos incisos I e III, o orador favorável será o membro da Mesa ou de Comissão designado pelo respectivo presidente.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência - art. 154

- Citar como **características** deste requerimento:

**C)** **Limitação no número de proposições em urgência por requerimento do art. 154.** O RICD estabelece que estando **em tramitação duas matérias**, isso mesmo, apenas duas, **não se concederá nova urgência por requerimento do art. 154.**

> Art. 154, § 2º Estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário, não se votará outro.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência (RQU) - art. 155

- **A urgência do art. 155 é considerada urgência urgentíssima.** Este requerimento permite a **inclusão de matéria automaticamente na Ordem do Dia**.

> Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo antecedente.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência (RQU) - art. 155

- Citar como **características** deste requerimento:

**A)** **Requisitos específicos em conceito aberto:** O requerimento de urgência do art. 155 tem requisito mais específico, a princípio somente é cabível para as proposições que versem sobre matéria de **relevante e inadiável interesse nacional.**

**B)** **Apoiamento mais difícil.** Há apenas uma forma de apresentação do requerimento de urgência do art. 155. O requerimento deve ter o **apoiamento da maioria absoluta dos deputados (257 ou mais) ou de líderes que representem esse número.**

**C)** **Aprovação mais difícil.** A aprovação do requerimento de urgência do art. 155 depende de aprovação pelo **quórum de maioria absoluta.**

**D)** **Não há limitação para o número de proposições em tramitação pelo regime de urgência do art. 155.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência (RQU) - art. 155

- Citar como **características** deste requerimento:

E) Há possíveis prejudicialidades quando aprovado o RQU.

> Art. 155, Parágrafo único. A aprovação da urgência, nos termos deste artigo:
>
> I – impede a apresentação, na mesma sessão, de requerimento de retirada de pauta;
>
> II – impede a apresentação ou implica a prejudicialidade de requerimento de adiamento de discussão, se a matéria estiver instruída com todos os pareceres.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de urgência (RQU) - art. 155

- Citar como **características** deste requerimento:

E) Há possíveis prejudicialidades quando aprovado o RQU.

O requerimento de urgência aprovado em sessão, permite a deliberação da matéria imediatamente, ou seja, na mesma sessão.

Se o plenário, por maioria absoluta, decidir "incluir" a matéria em pauta, **não há cabimento se votar requerimento de retirada de pauta para a mesma matéria**, na mesma sessão. Portanto, incide a prejudicialidade impedindo a apresentação do requerimento de retirada de pauta.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Retirada da urgência

- **A urgência, seja a do art. 154 ou a do art. 155, pode ser retirada por decisão do plenário.** É possível extinguir o regime de urgência para uma proposição que se tornou urgente. A extinção deve ser mediante requerimento ao plenário.

> Art. 156. A retirada do requerimento de urgência, bem como a extinção do regime de urgência, atenderá às regras contidas no art. 104.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

- A matéria que **se tornar urgente mediante aprovação de requerimento**, entrará na pauta, passa a ocupar o primeiro lugar na Ordem do Dia e **poderá ser iniciada sua deliberação imediatamente.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente
## Matéria ainda pendente de parecer

- **Se a matéria não estiver totalmente instruída**, ou seja, se ainda pendente de parecer, **a matéria deverá receber o parecer da comissão ou das comissões competentes, há duas formas** pelo RICD:

**A)** **Parecer a ser dado pela(s) comissão(ões) competentes (art. 157, § 1º), na sessão imediata,** ou podem solicitar até **duas sessões** para apresentar o(s) parecer(es), podendo as comissões competentes fazer reunião conjunta (art. 49), ou;

B) O PCD designa relator para dar o parecer em plenário, inclusive podendo ser verbalmente, em nome das comissões (art. 157, § 2º).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

## Matéria ainda pendente de parecer

Art. 157. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.

§ 1º Se não houver parecer, e a Comissão ou Comissões que tiverem de opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo conjunto não excedente de duas sessões, que lhes será concedido pelo Presidente e comunicado ao Plenário, observando-se o que prescreve o art. 49.

§ 2º Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer Comissão, o Presidente designará Relator que o dará verbalmente no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte, a seu pedido.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente
## Discussão e emendamento

Art. 157, § 3º Na discussão e no encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, somente o Autor, o Relator e os Deputados inscritos poderão usar da palavra, por três minutos cada, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e contrários e, após falarem doze Deputados, admitir-se-á requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes que representem esse número, destinado ao encerramento da discussão e do encaminhamento da votação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente
## Discussão e emendamento

- A discussão de proposição em regime de urgência possui r**egras próprias,** cada deputado inscrito para a discussão disporá do **prazo de três minutos**, não se aplica a regra do art. 174 que fixa o prazo de cinco minutos para discussão.
- Durante a discussão também fica aberto o prazo de emendamento para as proposições, nesse caso, em se tratando de matéria urgente, aplica-se o art. 120, § 4º, ou seja, as **emendas de plenário dependerão de apoiamento de 1/5 dos membros (103 assinaturas ou mais)** ou de líderes que representem esse número.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

## Requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento

- A discussão de matéria urgente **pode ser encerrada, via requerimento, após falarem 12 deputados.** O requerimento de encerramento de discussão tem um propósito de acelerar a deliberação, impedindo que o debate se prolongue por demasiado tempo.
- Encerra o encaminhamento da votação.
- Então, aprovado o requerimento de encerramento de discussão e do encaminhamento, já se pode passar diretamente para a fase da votação com a orientação das bancadas.
- Lembrando que o encerramento da discussão também causa o encerramento do prazo de emendamento.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente
## Encerramento da discussão e do encaminhamento e prejudicialidade

Art. 157, § 3º-A. A aprovação do requerimento de encerramento de discussão e de encaminhamento de votação a que se refere o § 3º deste artigo impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, dos requerimentos de adiamento de votação, salvo se o Relator, ao examinar as emendas, promover alteração no texto a ser submetido ao Plenário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente
## Encerramento da discussão e do encaminhamento e prejudicialidade

- Exceção estabelecida para a prejudicialidade ocorre quando entre o encerramento da discussão e o início da votação é feita a apresentação de parecer às emendas apresentadas com alteração do texto preferencial.

- O requerimento de adiamento de votação tem previsão no art. 193, se tratando de matéria urgente, o requerimento de adiamento de votação precisa de apoiamento de 1/10 dos membros (52 deputados ou mais) ou líderes que representem esse número. Por fim, em se tratando de matéria urgente, o adiamento de votação é admissível apenas por uma sessão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

## Parecer às emendas de plenário dado diretamente em plenário por relator designado

- **Havendo emendas**, após o encerramento da discussão, **a matéria precisaria ser redistribuída às comissões competentes para darem parecer às emendas (art. 121 e 157, § 4º, primeira parte) em uma sessão.**

- o RICD admite, por motivo justificado, que o parecer às emendas pode ser dado verbalmente, entendemos que durante a sessão (art. 157, § 6º).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

## Parecer às emendas de plenário dado diretamente em plenário por relator designado

Art. 157, § 4º Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às Comissões respectivas e mandadas a publicar. As Comissões têm prazo de uma sessão, a contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, o qual pode ser dado verbalmente, por motivo justificado.

§ 5º A realização de diligência nos projetos em regime de urgência não implica dilação dos prazos para sua apreciação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

## Parecer às emendas de plenário dado diretamente em plenário por relator designado

- O parecer às emendas de plenário pode ser oferecido durante a sessão, por relator designado (normalmente o mesmo relator designado para dar parecer à matéria). O parecer às emendas pode ser, basicamente:

**A)** **Parecer aprova emendas (todas ou uma parte) e mantém o texto base**, nessa situação o texto-base será modificado (na redação final) para contemplar as emendas - se forem aprovadas pelo plenário;

**B)** **Parecer aprova emendas e cria um texto novo.** Como as emendas já estão sendo dadas ao substitutivo, a construção do **texto novo é considerado como subemenda substitutiva e recebe ainda o qualificativo global** para se referir à mudança que está sendo feita ao texto "todo".

**C)** **Parecer rejeita todas as emendas e mantém o texto base já existente**. Se o plenário rejeitar as emendas, o texto base poderá ter sua redação final dispensada.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da apreciação de matéria urgente

## Parecer às emendas de plenário dado diretamente em plenário por relator designado

Art. 157, § 6º Quando o parecer às emendas de plenário for oferecido no decorrer da sessão, por Relator designado, o Presidente aguardará o interstício de dez minutos, após a disponibilização do parecer, para iniciar o processo de votação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Sobre parecer às emendas de plenário dado diretamente em Plenário por Relator designado, analise as afirmativas a seguir:**

**I- Havendo emendas, após o encerramento da discussão, as emendas devem ser distribuída às comissões competentes para darem parecer às emendas.**

**II- O Regimento Interno da Câmara dos Deputados admite, por motivo justificado, que o parecer às emendas possa ser dado verbalmente durante a sessão.**

**III- O parecer às emendas não pode concluir pela apresentação de um novo texto do tipo subemenda substitutiva global.**

**IV- O parecer pode rejeitar todas as emendas e manter o texto base já existente.**

**Está correto aquilo que se afirma em:**

a) I, II, III e V.

b) I, II e III.

c) I, III e V.

d) III e IV.

*e)* I, II e IV.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da prioridade

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da Prioridade

- Há duas formas das proposições ficarem em regime de prioridade, podem ser **prioritárias pela origem (casos do art. 151, II) ou se tornarem prioritárias por requerimento.**
- A prioridade **permite a dispensa de exigências regimentais** para que a proposição possa ser incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte, porém, após as proposições em regime de urgência.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da Prioridade

- A prioridade poderá ser admitida pelo plenário (art. 117, XVII) para as proposições que já tenham sido apreciadas pelas comissões (art. 158, III).

- A proposta ou requerimento para a concessão de prioridade pode ser da Mesa, de comissão que tenha dado parecer à matéria ou ainda pelo autor com apoiamento de 1/10 dos deputados ou líderes que representem esse número.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da Prioridade

Art. 158. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte, logo após as proposições em regime de urgência.

§ 1º Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição:

I – numerada;

II – publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos;

III – distribuída em avulsos, com pareceres sobre a proposição principal e as acessórias, se houver, pelo menos uma sessão antes.

§ 2º Além dos projetos mencionados no art. 151, II, com tramitação em prioridade, poderá esta ser proposta ao Plenário:

I – pela Mesa;

II – por Comissão que houver apreciado a proposição;

III – pelo Autor da proposição, apoiado por um décimo dos Deputados ou por Líderes que representem esse número.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da Preferência

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da Prioridade

- **A preferência é um critério de organização dos itens na pauta.** As proposições podem ter o mesmo regime de tramitação e ainda assim gozar de preferência umas sobre as outras.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimentos de apreciação imediata (não pautados)

- Antes de apreciar a pauta propriamente dita, há requerimentos que podem exigir deliberação imediata, requerimentos como inversão de pauta ou de preferência, além de requerimento acessórios sobre as proposições (adiamentos, votação por determinado processo) devem ser deliberados imediatamente.

> Art. 136. As deliberações do Plenário ocorrerão na mesma sessão, no caso de requerimentos que devam ser imediatamente apreciados, ou mediante inclusão na Ordem do Dia, nos demais casos.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimentos de apreciação imediata sobre a pauta e preferência sobre eles

Art. 159, § 4º Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência:

I – o requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que se refira;

II – o requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado antes da proposição a que disser respeito;

III – quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importância das matérias a que se reportarem;

IV – quando os requerimentos apresentados, na forma do inciso anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais, o mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito.



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Requerimentos de apreciação imediata sobre a pauta e preferência sobre eles

- Havendo dois ou mais requerimentos sobre o mesmo tema, **a lógica é a preferência pela ordem de apresentação**, ou seja, quem apresenta primeiro tem preferência.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência:**

**I- O requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que se refira.**

**II- O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado antes da proposição a que disser respeito.**

**III- Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação, os mais recentes têm preferência sobre os mais antigos.**

**IV- Quando os requerimentos forem idênticos, a aprovação de um causa a prejudicialidade dos demais.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Está correto aquilo que se afirma em:**

a) I e II.

*b)* I, II e IV.

c) II, III e IV.

d) III, IV e V.

e) Todas as afirmativas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de preferência

- O requerimento de preferência é previsto no art. 117, XI c/c art. 160 e **permite modificar a ordem (ou preferência) de uma proposição em relação a outras do mesmo grupo**.
- Os grupos de proposições referem-se aos regimes de tramitação (art. 151), urgência, prioridade e ordinário.
- Ao utilizar o requerimento de preferência, antes de entrar na ordem do dia o requerimento será votado e, se aprovado pelo plenário, permitirá que a proposição objeto do requerimento seja colocada como primeira do grupo a que pertence, ainda que, pelas regras, não fosse a primeira.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de preferência

Art. 160. Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de preferência

Art. 160, § 1º Quando os requerimentos de preferência excederem a cinco, o Presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de preferência

- Se o plenário for favorável a votar os requerimentos de preferência, eles serão votados um a um, conforme a ordem de apresentação (art. 159, § 4º, III).

- Se, por outro lado, o plenário rejeitar fazer a votação dos requerimentos de preferência, serão considerados todos prejudicados e não se aceitará nenhum outro requerimento de preferência na mesma sessão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Requerimento de preferência

Art. 160, § 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um na ordem de sua apresentação.

§ 3º Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais sobre a pauta

- A pauta é organizada com base em critérios objetivos, a principal lógica é que os projetos mais urgentes e os mais adiantados devem ser colocados em primeiro lugar.
- A regra geral é que **primeiro** serão inseridas na pauta as matérias consideradas **"sobre a mesa" (redações finais e requerimentos)**, somente depois é que serão inseridas as matérias a serem deliberadas, constantes da pauta, de acordo com as regras de preferência dos arts. 159 e 160.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais sobre a pauta

Art. 83. Presente em Plenário a maioria absoluta dos Deputados, mediante verificação de quorum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem:

I – redações finais;

II – requerimentos de urgência;

III – requerimentos de Comissão sujeitos a votação;

IV – requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata;

V – matérias constantes da Ordem do Dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no Capítulo IX do Título V.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais sobre a pauta
## Matéria sobre a Mesa

- As matérias sobre a Mesa são aquelas constantes do rol do art. 83, incisos I a IV e qualquer outro requerimento a ser deliberado durante a sessão, pois podem chegar no meio da sessão.

**MATÉRIA SOBRE MESA**

**I. Requerimento nº 3.466, de 2023**, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do **Projeto de Lei nº 4.727, de 2020**, do Senado Federal, que altera o art. 265 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o art. 71 do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), para disciplinar o caso de abandono do processo pelo defensor.
**RELATOR: DEP. LAFAYETTE DE ANDRADA (REPUBLIC-MG), EM 29/08/2023**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais sobre a pauta
## Matéria sobre a Mesa

- Entre as matérias sobre a Mesa, a matéria mais adiantada possível e que deve ser colocada em **primeiro lugar é a redação final** (arts. 194 a 200).

- As redações finais são matérias que já foram votadas quanto ao mérito e estão dependendo apenas da votação da **redação final.**

- Logo em seguida o RICD coloca para serem votados os **requerimentos sobre a Mesa na seguinte ordem: os de urgência, logo depois os de autoria de comissão e, por fim, os de autoria de deputados.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais sobre a pauta
## Proposições da pauta

- **Depois da matéria sobre a Mesa virão as proposições da pauta**, em regra conforme a agenda mensal feita em conjunto com o colégio de líderes.

> Art. 17, I, s) organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente, para distribuição aos Deputados;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais sobre a pauta

## Proposições da pauta

Art. 83. Presente em Plenário a maioria absoluta dos Deputados, mediante verificação de quorum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem:

I – redações finais;

II – requerimentos de urgência;

III – requerimentos de Comissão sujeitos a votação;

IV – requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata;

V – matérias constantes da Ordem do Dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no Capítulo IX do Título V.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Ordem geral da pauta: urgência, prioridade, especial (PEC) e ordinário

Art. 159, § 1º Os projetos em **regime de urgência** gozam de **preferência** sobre os **em prioridade**, que, a seu turno, **têm preferência sobre os de tramitação ordinária** e, entre estes, os projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as Comissões a que foram distribuídos.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Ordem geral da pauta: urgência, prioridade, especial (PEC) e ordinário

Art. 191. Além das regras contidas nos arts. 159 e 163, serão obedecidas ainda na votação as seguintes normas de precedência ou preferência e prejudicialidade:

I – a proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às proposições em tramitação ordinária;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Ordenação dentro de cada um dos grupos

- **A regra é colocar as proposições conforme estejam em estágio mais "avançado".** Assim, a regra é ordenar as proposições que já estejam **em fase de votação, depois as que estão em fase de discussão, depois as que já estejam com parecer apresentado e, por fim, as que ainda estejam com parecer a proferir**:

  1º) Em votação;

  2º) Em discussão;

  3º) Com pareceres;

  4º) Parecer a proferir;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Ordenação dentro de cada um dos grupos

Art. 86, § 1º Cada grupo de projetos referidos no § 1º do art. 159 será iniciado pelas proposições em votação e, entre as matérias de cada um, **têm preferência na colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Ordenação dentro de cada um dos grupos

ESQUEMATIZANDO



1. Urgentes;
    1. Em votação;
        1. Em votação (emendas do Senado a projetos da Câmara);
        2. Em votação (proposições da Câmara - casa iniciadora em turno único);
        3. Em votação (proposições da Câmara - casa iniciadora em segundo turno);
        4. Em votação (proposições da Câmara - casa iniciadora em primeiro turno);
        5. Em votação (proposições da Câmara - casa iniciadora em apreciação preliminar).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Ordenação dentro de cada um dos grupos

- Ainda dentro de cada grupo tem que se **dar preferência às matérias não apreciadas da pauta** da sessão ordinária anterior.
- Se duas ou mais propostas estiverem no mesmo grupo (urgência, por exemplo), no mesmo subgrupo (em votação) e estiverem no mesmo estágio (em votação em turno único), a **preferência é baseada na data da proposição, ou seja, as mais antigas devem ter preferência** sobre as mais recentes.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

Art. 159, § 2º Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência:

I – declaração de guerra e correlatos;

II – estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos Estados;

III – matéria considerada urgente;

IV – acordos internacionais;

V – fixação dos efetivos das Forças Armadas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

- Sobre as urgências constitucionais, é bom relembrar que **a Constituição traz duas situações que podem gerar uma obrigação de pautar matérias na Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, ou seja, há duas situações que são capazes de sobrestar as demais deliberações legislativas** da Casa - a nosso ver, sem preferência em relação aos incisos I e II do art. 159, § 1º.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

CF: Art. 62, § 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Sobre o regime de urgência

- As **medidas provisórias têm preferência sobre as urgências constitucionais** requeridas pelo Presidente da República, conforme pode-se se extrair do art. 64, § 1º da CF

> CF: Art. 64, § 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.
>
> § 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

**URGÊNCIA**
(Art. 64 da Constituição Federal)

**Discussão**

1
PROJETO DE LEI Nº 4.173, DE 2023
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.173, de 2023, que dispõe sobre a **tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior**. Pendente de parecer das Comissões de: Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.
**RELATOR: DEP. PEDRO PAULO (PSD-RJ), EM 02/10/2023**
**SOBRESTA A PAUTA A PARTIR DE 14/10/2023**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

- **há uma indicação inserida pela Secretaria-Geral da Mesa sobre o trancamento com os símbolos T 62 e T 64 e NT 62 e NT 64:**

- T = Tranca a pauta;
- NT = Não tranca a pauta;
- 62 = artigo da Constituição sobre as MPVs;
- 64 = artigo da Constituição sobre projeto com urgência constitucional.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 745-B, DE 2017
(DA REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 745-B, de 2017, que **aprova o texto do Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao Mercosul**, celebrado em Brasília, em 17 de julho de 2015; tendo parecer das Comissões de: Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. Vinicius Carvalho); e Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. Elizeu Dionizio). **(NT 62 e NT 64)**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

- Constam as referências (T 62 e T 64) e ainda há uma informação ao final "MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO".

3

PROJETO DE LEI Nº 1.874, DE 2015

(DO SR. VICTOR MENDES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.874, de 2015, que altera a redação do parágrafo único do art. 3º e os artigos 5º e 7º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que **institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista**. Pendente de parecer das Comissões de: Educação; Saúde; Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e Constituição e Justiça e de Cidadania. **(T 62 e T 64)**

Tendo apensados (11) os PLs 5.749/16, 1.473/19, 1.699/20, 782/22, 1.079/22, 1.105/22, 2.707/22, 2.571/23, 2.673/23, 3.064/23 e 3.151/23.

**APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 3.303/2023, EM 10/10/2023, APRESENTADO AO PL 2.673/2023, APENSADO.**

**RELATORA: DEP. HELENA LIMA (MDB-RR), EM 02/10/2023**

**MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime de urgência

- Constam as referências (T 62 e T 64) e ainda há uma informação ao final "MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO".

3

PROJETO DE LEI Nº 1.874, DE 2015

(DO SR. VICTOR MENDES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.874, de 2015, que altera a redação do parágrafo único do art. 3º e os artigos 5º e 7º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que **institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista**. Pendente de parecer das Comissões de: Educação; Saúde; Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e Constituição e Justiça e de Cidadania. **(T 62 e T 64)**

Tendo apensados (11) os PLs 5.749/16, 1.473/19, 1.699/20, 782/22, 1.079/22, 1.105/22, 2.707/22, 2.571/23, 2.673/23, 3.064/23 e 3.151/23.

**APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 3.303/2023, EM 10/10/2023, APRESENTADO AO PL 2.673/2023, APENSADO.**

**RELATORA: DEP. HELENA LIMA (MDB-RR), EM 02/10/2023**

**MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO**



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Sobre o regime de urgência

- Um projeto que estava trancado pela urgência constitucional porque poderia ser objeto de urgência, mas não seria trancado por MPV porque se tratava de matéria vedada à MPV (Processo Civil):

| |
|---|
| 6<br>PROJETO DE LEI Nº 2.749, DE 2023<br>(DO SR. FLORENTINO NETO)<br>Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.749, de 2023, que altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil, para **garantir a prioridade de tramitação dos processos que configure como parte ou interessada** |
| |
| |
| **pessoa com deficiência – programa PRIORIDADE EFICIENTE E INCLUSIVA** e dá outras providências. Pendente de parecer das Comissões de: Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e Constituição e Justiça e de Cidadania. **(NT 62 e T 64)** |



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Sobre o regime de prioridade

- O RICD estabelece, **entre os projetos em prioridade, a preferência para proposições da Mesa ou de comissões permanentes sobre os demais.**

> Art. 159 § 3º Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa da Mesa ou de Comissões Permanentes têm preferência sobre as demais.



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Sobre o regime ordinário

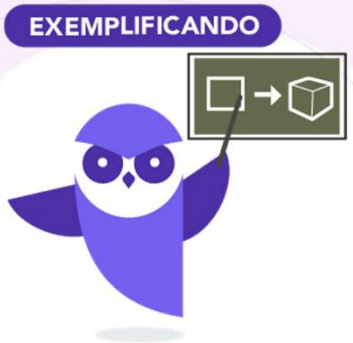
- No grupo das ordinárias devem ser colocadas com preferência os projetos que tenham tido alguma preferência e depois os que tenham pareceres favoráveis de todas as comissões.

> Art. 159, § 1º Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os em prioridade, que, a seu turno, têm preferência sobre os de **tramitação ordinária e, entre estes, os projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as Comissões** a que foram distribuídos.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Sobre o regime ordinário




1. Urgentes;
2. Prioridade;
3. PECs
4. Ordinário

    4.1) Ordinários com preferência concedida (art. 160);

        4.1.1. Preferência pelo Colégio de líderes (art. 160, § 4º);

        4.1.2. Preferência por requerimento de deputado;

    4.2) Ordinários com pareceres favoráveis de todas as comissões;

    4.3) Demais proposições em regime ordinário;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Preferências no processamento de votação

- As **regras sobre processamento de votação (art. 189 a 191)** e especialmente sobre a preferência na votação (art. 191)



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Destaque

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

## Conceito e natureza

- Os **destaques são instrumentos utilizados**, **na fase de votação,** para se permitir transformar parte de uma proposição em um projeto autônomo, ou para se dar preferência a um projeto.
- Os destaques são importantes **meios de dinamizar as votações,** principalmente porque permitem que determinadas partes da matéria sejam votadas distintamente do todo, ou seja, permitem **que se dê uma atenção especial (um "destaque")** a partes das proposições que seriam votadas juntamente com outras partes (no "bolo").
- Os destaques **permitem o parcelamento ou fracionamento do processo de votação.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Conceito e natureza

- Os destaques **são considerados requerimentos** (conforme art. 117, IX e art. 162, XII a XIX).

- Os destaques podem ser utilizados no **plenário** e também **em votações de comissão**, exceto o destaque de preferência que não se aplica às comissões.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais

- Os destaques **devem ser apresentados a partir do momento que a matéria consta na pauta e até antes da votação da proposição** (ou de alguma de suas partes)

> Art. 162. Em relação aos destaques, serão observadas as seguintes normas:
>
> I – o destaque deverá ser apresentado até o anúncio da votação da proposição, se atingir alguma de suas partes ou emendas;
>
> II – a Presidência, antes de iniciada a votação da matéria principal, dará conhecimento ao Plenário dos destaques regularmente apresentados à Mesa;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais

Art. 161, § 1º Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões que não tenha sido objeto do recurso previsto no § 2º do art. 132, provido pelo Plenário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Regras gerais

- O **recurso contra apreciação conclusiva do art. 132, § 2º** pode ser **parcial**, se o recurso foi sobre parte, não se admite que sejam destacadas partes que não tenham sido objeto de recurso contra o poder conclusivo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto à autoria

## Destaques de autoria individual no art. 161, § 4°

> Art. 161, § 4º Admitir-se-á destaque de iniciativa individual, que somente será submetido à deliberação do Plenário se houver a aquiescência da unanimidade dos Líderes, por escrito.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto à autoria

## Destaques de autoria individual no art. 161, § 4°

- O destaque de iniciativa individual precisa ter **aquiescência da unanimidade dos líderes,** ou seja, o autor do destaque deverá buscar a aceitação de todos os líderes, por escrito, para poder apresentar um destaque.
- Se não conseguir tal aquiescência o destaque não será recebido pela Mesa.
- Se conseguir, o destaque de iniciativa individual deverá ser recebido pela Mesa, mas deverá passar pelo exame de admissibilidade, para somente depois ser votado o seu objetivo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto à autoria

## Destaques de autoria individual no art. 161, § 4°

Art. 162, XIV – em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão os pedidos ser votados em globo, se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto à autoria

## Destaques de autoria individual no art. 161, § 4°

- O autor do destaque, em regra, deve estar presente para encaminhar o destaque no momento da votação do mesmo. A Casa entende que tal exigência não é aplicável aos destaques de bancada.

> Art. 162, XIII – considerar-se-á insubsistente o destaque se, anunciada a votação de dispositivo ou emenda destacada, o Autor do requerimento não pedir a palavra para encaminhá-la, voltando a matéria ao texto ou grupo a que pertencia;



02854629116 - Willian de Santana Angola

## Destaques individuais em projetos de código em fase de comissão - art. 204, parágrafo único, II

- Os **projetos de código** possuem tramitação especial (arts. 204 a 211) e, durante a votação da matéria na comissão especial é admissível **destaque de autoria individual,** ou por líder, para destacar emenda para retirar do grupo das emendas com parecer pela pela aprovação.

> Art. 204, Parágrafo único. A Comissão, na discussão e votação da matéria, obedecerá às seguintes normas:
>
> ...
>
> II – as emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para cada Relator-Parcial que as tiver relatado, salvo destaque requerido por membro da Comissão ou Líder;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Destaques de bancada - art. 161, § 2º

- Os **destaques de bancada não passam por exame de admissibilidade**, terão uma aceitação quanto à admissibilidade automática.
- Há dois tipos de destaques, os destaques dos incisos I e II do art. 161 (**de texto e de emenda**) tem admissibilidade automática, mas deverão ser votados quanto ao mérito, já os destaques dos incisos III e IV, do art. 161 (projeto autônomo e preferência) precisaram ser votados porque o seu mérito já é o próprio destaque, portanto, se não fossem votados, já se esgotariam em sua apresentação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Destaques de bancada - art. 161, § 2°

§ 2º Ressalvados os casos previstos no § 4º deste artigo e no inciso II do parágrafo único do art. 206 deste Regimento, o destaque constitui prerrogativa de bancada de Partido, observada a seguinte proporcionalidade:

I – de 5 (cinco) até 24 (vinte e quatro) Deputados: 1 (um) destaque;

II – de 25 (vinte e cinco) até 49 (quarenta e nove) Deputados: 2 (dois) destaques;

III – de 50 (cinquenta) até 74 (setenta e quatro) Deputados: 3 (três) destaques;

IV – de 75 (setenta e cinco) ou mais Deputados: 4 (quatro) destaques.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Destaques de bancada - art. 161, § 2º

| Bancada | Nº de Destaques |
|---|---|
| **Bancada de 5 a 24 deputados** | 1 destaque |
| **Bancada de 25 a 49 deputados** | 2 destaques |
| **Bancada de 50 a 74 deputados** | 3 destaques |
| **Bancada de 75 ou mais deputados** | 4 destaques |



02854629116 - Willian de Santana Angola

**FCC/AL (CAM DEP)/CAM DEP/Taquígrafo Legislativo/2007**

**Independerá de aprovação do Plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de Partido, observada a seguinte proporcionalidade**

*a)* de 25 até 49 Deputados: dois destaques.

b) de 10 até 20 Deputados: um destaque.

c) de 40 até 64 Deputados: três destaques.

d) de 65 ou mais Deputados: quatro destaques.

e) de 25 até 50 Deputados: dois destaques.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

Art. 161. Admitem-se destaques para:

I – **votação em separado** de parte de proposição;

II – votação de **emenda**, subemenda, parte de emenda ou de subemenda;

III – tornar emenda ou parte de uma proposição **projeto autônomo;**

IV – votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a **preferência** recair sobre o outro ou sobre proposição apensada.

V – (Revogado pela Resolução nº 21 de 2021)



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

Art. 161, § 3º Os destaques de que tratam os incisos III e IV do caput deste artigo dependem de aprovação do Plenário.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

Art. 161, III – tornar emenda ou parte de uma proposição **projeto autônomo;**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

- O destaque para **tornar projeto autônomo é um destaque especialíssimo**.
- Em geral, se usado corretamente, permite, numa fase final de apreciação da matéria, porque já estamos na fase de votação, **corrigir um erro grave de técnica legislativa** que não foi visto anteriormente que é a existência de matérias distintas numa mesma proposição.
- É especialmente útil para **escoimar vício material, pois permite o desentranhamento de matéria estranha ao objeto da proposição** (art. 100, § 3º, do RICD e LC 95/98, art. 7º).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

> Art. 100, § 3º Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

Art. 162, VII – a deliberação sobre o destaque para projeto em separado precederá a da matéria principal;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

Art. 162, X – o Autor do destaque para projeto em separado terá o prazo de duas sessões para oferecer o texto com que deverá tramitar o novo projeto, após a aprovação do destaque pelo Plenário;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

- Embora o projeto desmembrado tenha uma nova tramitação, tendo que receber pareceres das comissões, terá a mesma tramitação que já tinha a proposição original.

> Art. 162, XI – o projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

Art. 162, IX – não se admitirá destaque para projeto em separado quando a disposição a destacar seja de projeto do Senado, ou se a matéria for insuscetível de constituir proposição de curso autônomo;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

- O destaque tem uma finalidade parecida à da emenda supressiva porque retira parte da proposição, porém, diferentemente de uma emenda supressiva, a parte retirada não é "jogada fora", será objeto de uma nova proposição.
- Enquanto emenda é apresentada na fase de discussão, os destaques podem ser apresentados até o momento da votação.
- Quanto à autoria, a emenda pode ser de iniciativa individual ou com apoiamento (matéria urgente) enquanto o destaque, em regra, é de bancada.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

Art. 191, XII – serão votadas, destacadamente, as emendas com parecer no sentido de constituírem projeto em separado;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para projeto autônomo

- O **destaque** para tornar emenda ou parte de uma proposição autônoma tem uma semelhança com o **requerimento de desmembramento utilizado em comissões (art. 57, III).** As principais **diferenças** seriam:

  A) o âmbito da análise, o requerimento de desmembramento somente pode ser apresentado perante à comissão e o destaque pode ser usado no plenário;

  B) a consequência, o requerimento desmembra a proposição e as proposições resultantes são enviadas para novo despacho de distribuição, reiniciam a tramitação, o destaque permite que uma parte de emenda ou da proposição seja transformado em projeto e somente essa parte é enviada para novo despacho de distribuição, o restante da proposição segue sua tramitação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de preferência

- O requerimento de preferênica é analisado antes de se entra na Ordem do Dia e o destaque de preferência permite modificar as regras de preferência constantes no art. 191, do RICD, sobre a matéria principal, ou seja, incide no processamento da votação.

- Quanto ao processamento de votação, devemos entender que **primeiro devemos votar o "texto-base".**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de preferência

- **A regra** é que quando for iniciada a votação desta matéria em plenário, **a preferência recairá no substitutivo da última comissão de mérito:**

> Art. 191, III – votar-se-á em primeiro lugar o substitutivo de Comissão; havendo mais de um, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de texto para votação em separado

Art. 161, I – **votação em separado** de parte de proposição;

- É um destaque de texto, **a ideia é destacar uma parte do texto para ser votada separadamente ou destacadamente do restante do texto**.

- O autor do destaque de texto, normalmente visa sua eliminação já que se a parte não fosse destacada, seria aprovada juntamente com o restante do texto.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de texto para votação em separado

- Somente é cabível destaque de texto **se a expressão a ser votada destacadamente, acaso rejeitada, não subverta o sentido da proposição principal ou inverta o seu sentido ou não a modifique substancialmente.**

> Art. 162, IV – não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de texto para votação em separado

- A questão essencial deste destaque é que se o texto-base é aprovado primeiramente, a parte destacada ainda não foi votada, a parte destacada somente "volta" a integrar o texto-base depois de votado o objeto do destaque e aprovado o texto.

> Art. 162, VI – o destaque para votação em separado será apreciado submetendo-se a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de texto para votação em separado

Art. 191, XIV – o dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá, na votação, às emendas, independerá de parecer e somente integrará o texto se aprovado;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de texto para votação em separado

| Destaque de texto |
| --- |
| Destaque de texto; |
| O texto é votado (virtualmente) uma única vez no destaque, não foi votado no texto-base; |
| Inverte-se a orientação para quem entra com o desta, para se rejeitar o texto objeto do destaque deve-se votar NÃO ao texto; |
| Vota-se sim para "inserir" o texto na proposição; |
| O requerimento de destaque de texto não pode ser objeto de desistência se o texto principal já tiver sido votado, porque a parte destacada não foi a votos, então não pode ser “desistida”. |



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque de texto para votação em separado

Art. 162, V – o destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

> Art. 161, II – votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

> Art. 189, § 1º As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou parecer contrário de todas as Comissões…



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

- **O principal objetivo do destaque de emenda é permitir que uma emenda que tenha recebido um parecer num sentido, por exemplo pela rejeição, seja votada separadamente, fora do grupo a que pertencia** (das emendas com parecer pela rejeição).
- O destaque de emenda (feito por bancada) **não passa por admissibilidade,** portanto, a mera apresentação do destaque **já atinge o objetivo que é tirar a emenda do grupo a que pertencia** para ser votada destacadamente.
- O autor do destaque deve apresentá-lo antes da votação da matéria objeto do destaque, ou seja, antes da votação do grupo a que a emenda pertencia ou antes da votação do texto principal que pode prejudicar a emenda.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

Art. 162, VIII – o destaque de emenda para ser votada separadamente, ao final, deve ser apresentado antes de anunciada a votação;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

> Art. 162, III – não se admitirá destaque de emendas para constituição de grupos diferentes daqueles a que, regimentalmente, pertençam;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

- As emendas destacadas, assim como emendas com subemendas ou com pareceres divergentes serão votadas uma a uma.

> Art. 189, § 2º A emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma, conforme sua ordem e natureza.
>
> Art. 191, IX – as emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do Plenário, mediante proposta de qualquer Deputado ou Comissão...



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Classificação dos destaques quanto ao objetivo

## Destaque para votação de emenda ou de subemenda ou parte de emenda ou de subemenda

> Art. 162, XII – havendo retirada do requerimento de destaque, a matéria destacada voltará ao grupo a que pertencer;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Da prejudicialidade

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a projetos

- A prejudicialidade é uma forma de se **evitar decisões contraditórias ou votações repetitivas**, principalmente quando tomadas em sequência.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a projetos

Art. 163. Consideram-se prejudicados:

I – a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal;

II – a discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania;

III – a discussão ou a votação de proposição apensa quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à apensada;

IV – a discussão ou a votação de proposição apensa quando a rejeitada for idêntica à apensada;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a projetos

Art. 110. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou, nos casos dos incisos III a VIII do § 1º do artigo anterior, por iniciativa do Autor, aprovada pela maioria absoluta dos Deputados.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a aprovação de substitutivo ou emenda

- Da mesma forma que as regras anteriores, uma vez **aprovado um substitutivo, a proposição principal (a qual ele substitui) e as respectivas emendas são prejudicadas,** ressalvados os destaques.

- **Entre as emendas também haverá prejudicialidade,** quando se votam emendas uma a uma, as regras do art. 191 já procuram estabelecer o máximo de prejudicialidade, por isso, se votará primeiramente a emenda supressiva porque se for aprovada, todas as demais emendas sobre o mesmo dispositivo já restam prejudicadas (art. 191, VIII).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a aprovação de substitutivo ou emenda

Art. 163...

V – a proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado, ressalvados os destaques;

VI – a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada;

VII – a emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou ao de dispositivo, já aprovados;



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a requerimentos

- Os **requerimentos** também passam pelas mesmas regras de prejudicialidade, **se outro com a mesma ou oposta finalidade já foi aprovado**, resta prejudicado.

> Art. 163...
>
> VIII – o requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já aprovado;
>
> IX – os requerimentos destinados ao adiamento da discussão ou da votação, quando se seguirem à rejeição do requerimento de retirada da proposição da Ordem do Dia.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**ESTILO FGV - AAS - 2023 (ADAPTADA)**

**Em relação a prejudicialidade, é correto afirmar que serão considerados prejudicados:**

**I- A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal.**

**II- A discussão ou votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.**

**III- A prejudicialidade não alcança as proposições apensadas por serem apenas análogas ou conexas.**

**IV- A emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou ao de dispositivo, já aprovados.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Está em conformidade com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados aquilo que está em:**

a) I, III, IV e V.

*b)* I, II, IV e V.

c) II, III e IV

d) III e IV.

e) III, IV e V.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Prejudicialidade em relação a requerimentos

- A Casa entende que **não há prejudicialidade** em se reapresentar requerimento de urgência para uma proposição que teve requerimento de urgência rejeitado, ainda que na mesma sessão legislativa, porque a prejudicialidade é apenas para o caso de requerimento “já aprovado”.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Declaração de prejudicialidade e consequências

- **Cabe ao PCD ou presidente de comissão fazer a declaração de prejudicialidade, de ofício ou mediante provocação** de qualquer deputado sobre matéria ainda pendente de deliberação em caso de **haver perdido a oportunidade** (já se tem decisão sobre o tema) **ou em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou em comissão, em outra deliberação.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Declaração de prejudicialidade e consequências

Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberação:

I – por haver perdido a oportunidade;

II – em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão, em outra deliberação.

§ 1º Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita perante a Câmara ou Comissão, sendo o despacho publicado no Diário da Câmara dos Deputados.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Declaração de prejudicialidade e consequências

§ 2º Da declaração de prejudicialidade poderá o Autor da proposição, no prazo de cinco sessões a partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao Plenário da Câmara, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

§ 3º Se a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser respeito a emenda ou dispositivo de matéria em apreciação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será proferido oralmente.

§ 4º A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo Presidente da Câmara.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# OBRIGADO

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola




02854629116 - Willian de Santana Angola